

नजामती_सेवा_ऐन_२०४९

English title: Civil Service Act, 1993

नजामती सेवा ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०५० । २ । ४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ २०५३ । ११ । १५ । २. नजामती सेवा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५५ २०५५ । ३ । २९ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०५७ २०५७ । ४ । २६ । ४. संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०५८ २०५८ । ८ । २८ । ५. नजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ २०६४ । ४ । २३ । ६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । ७. नजामती सेवा (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०७० २०७० । १२ । १२ । ८. नजामती सेवा (चौथो संशोधन) ऐन, २०७२ २०७२ । ०३ । २९ । ९. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । १०. नवित्तभरण कोष ऐन, २०७५ २०७५ । १२ । ४ । ११. प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ २०७६ । ०६ । २४ । २०५० सालको ऐन नं. २ । नजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन नजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । शर् ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नजामती सेवा ऐन, २०४९” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “नजामती सेवा” भन्नाले दफा ३ बमोजमि गठित नजामती सेवा समझनु पर्छ । (ख) “नजामती कर्मचारी” भन्नाले नजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिसमझनु पर्छ । (ग) “अख्तियारवाला” भन्नाले दफा ९ बमोजमि नियुक्ति गर्न सक्ने अधिकारी समझनु पर्छ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ग१) “स्थायी आवासीय अनुमति” भन्नाले वदेशी मुलुकले कुनै शर्त तोकी वा नतोकी सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डि.भी.), परमानेन्ट रेजिडन्ट भिसा (पि.आर.) वा ग्रीन कार्ड समझनु पर्छ र सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई वदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । (घ) “परिवार” भन्नाले नजामती कर्मचारीसँग बस्ने तथा नजि आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, अवविहता छोरी, धर्मपुत्र, अवविहता धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा समझनुपर्छ र सो शब्दले दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । पुरुष र अवविहता महिला कर्मचारीको हकमा नजिको बाजे, बज्यै तथा दोस्रो संशोधनद्वारा थप । विविहता महिला कर्मचारीको हकमा नजिको सासू, ससुरालाई समेत जनाउँछ । (ङ) “वभिगीय प्रमुख” भन्नाले तोकिएको अधिकारी समझनु पर्छ । (च) “कार्यालय प्रमुख” भन्नाले तोकिएको कार्यालयको प्रमुख कर्मचारी समझनु पर्छ । (छ) “स्थायी पद” भन्नाले नवित्तभरण पाउने र म्याद नतोकिएको नजामती सेवाको पद समझनु पर्छ । (ज) “वशिषज्ज पद” भन्नाले वशिष प्रकृतिको काम, कर्तव्य र उत्तरदायित्व भएको र वशिष योग्यता चाहनि पद समझनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज१) “नजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन” भन्नाले दफा ५३ को उपदफा (१) अन्तर्गत गठित नजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन समझनु पर्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

(ज२) “नजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन” भन्नाले दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजमि गठित नजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन समझनु पर्छ । (झ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । नजामती सेवाहरूको गठन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २क. कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी केन्द्रीय निकाय: (१) देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न नजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्तहरू तथा नजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन र सञ्चालनका सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायको रूपमा काम गर्नेछ । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएदेखि बाहेक नजामती कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नीतित्त स्वीकृत बिना गर्न पाइने छैन । ३. नजामती सेवाको गठन: नेपाल सरकारले देहाय बमोजमिका नजामती सेवाहरूको गठन गर्नेछ :- । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (क) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा । (ख) नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा । (ग) नेपाल कृषि सेवा । (घ) नेपाल न्याय सेवा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ१) नेपाल परराष्ट्र सेवा । (ङ) नेपाल प्रशासन सेवा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ङ१) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा । (च) नेपाल वन सेवा । (छ) नेपाल विविधि सेवा । (ज) नेपाल शिक्षा सेवा । (झ) । (ञ) । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४. श्रेणी : (१) नजामती सेवामा देहाय बमोजमिका श्रेणीहरू रहनेछन् :- । राजपत्रङ्कति राजपत्र अनङ्कति । वशिष्ट प्रथम । प्रथम द्वितीय । द्वितीय तृतीय । तृतीय चतुर्थ । पाँचौं । (२) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत श्रेणीवहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले श्रेणीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई तोकिए बमोजमि राजपत्र अनङ्कति पाँचौं श्रेणीमा कायम गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ४क. एकीकृत नजामती सेवा प्रणाली सम्बन्धी वशिष व्यवस्था : दफा ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मिति देखि नजामती सेवाको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत नजामती सेवा प्रणाली लागू गर्नेछ । ५. सेवाका पदहरू : (१) नजामती सेवाका वभिन्नि श्रेणीहरूमा वशिषज्ज पद लगायत वभिन्नि

तहका प्रावधिकि तथा प्रशासनिक पदहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक नजामती सेवामा तोकिए बमोजमिका श्रेणीवर्गीन पदहरू पनि रहन सक्नेछन् । (३) । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५क. कार्य वविरण: (१) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सङ्गठनको कार्य वविरणको आधारमा सम्बन्धित सचिव, वभिगीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखले प्रत्येक नजामती पदको कार्य वविरण बनाई लागू गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कार्य वविरणमा त्यस्तो पदको काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार र योग्यता समेत स्पष्ट रूपमा कटिएको हुनु पर्नेछ ।

(२) नजामती कर्मचारीलाई कुनै पनि पदमा पदस्थापन गर्दा दिने पत्रसँगै नजिको कार्य वविरण र कार्य वविरण अनुसारको कामको मूल्याङ्कन गर्ने सूचकाङ्क समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) कार्य वविरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. समूह तथा उप-समूहहरू: (१) नजामती सेवामा दफा ३ बमोजमिका सेवाहरू रहने छन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्राङ्कति वशिष्ट श्रेणी सम्म नै सेवा वशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि देहाय बमोजमिका सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) गरिएको छ:- । (क) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, । (ख) नेपाल कृषि तथा वन सेवा, । (ग) नेपाल न्याय सेवा, । (घ) नेपाल परराष्ट्र सेवा, । (ङ) नेपाल प्रशासन सेवा, र । (च) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा । (३) उपदफा (२) बमोजमिका सेवामा रहने राजपत्राङ्कति वशिष्ट श्रेणीका पदहरू तोकिए बमोजमि हुनेछन् । (४) दफा ३ बमोजमि गठित सेवामा तोकिए बमोजमिका वभिन्नि समूह तथा उपसमूहहरू रहने छन् । (५) दफा ३ बमोजमि गठित सेवाका समूह तथा उपसमूहहरूमा रहने वभिन्नि पदहरूको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद- ३ । नजामती सेवाको पदपूर्ति: पहिलो संशोधनद्वारा थप । ६क. दरबन्दी सर्जिना: (१) नजामती सेवामा रहने पदहरूको दरबन्दी तोकिए बमोजमि सर्जिना हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) कुनै नयाँ सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न सङ्गठन संरचना तयार गर्दा र नयाँ दरबन्दी सर्जिना गर्दा वा तत्काल कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीमा पुनरावलोकन गर्दा वा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यक्रम, कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी थप गर्नु पर्ने कारण र सोको औचित्य र उपलब्ध मानवस्रोत समेतको आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त सहमतिको आधारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोको मूल्याङ्कन गरी तीस दिनभित्र स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषद् समक्ष पेस गर्नेछ । तर, सङ्गठन संरचना र दरबन्दी हेरफेर भएको अवस्थामा त्यस्तो हेरफेर भएको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको मात्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सकिन्छ । (३) उपदफा दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१), (२) र (२क) वपिरीत दरबन्दी सर्जिना गरी पूर्ति गरिएको पद स्वतः खारेज हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ७. नजामती सेवाको पदपूर्ति: (१) नजामती सेवाको राजपत्राङ्कति वशिष्ट श्रेणीको पदमा दफा १९ को उपदफा (२) बमोजमि र देहायको पद देहाय बमोजमि पूर्ति गरिनेछ:- । पद खुला प्रतियोगिताद्वारा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा । (क) श्रेणीवर्गीन/राजपत्र अनङ्कति पाँचौँ श्रेणी १०० % - - - । (ख) राजपत्र अनङ्कति चतुर्थ श्रेणी - - - । (ग) राजपत्र अनङ्कति तृतीय श्रेणी - - - ।

(घ) राजपत्र अनङ्कति द्वितीय श्रेणी ७० % - २० % १० % । (ङ) राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणी ४० % २० % - ४० % । (च) राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणी ७० % - - ३० % । (छ) राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणी १० % ३५ % २० % ३५ % । (ज) राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी १० % ३५ % २० % ३५ % । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा रकित पद देहाय बमोजमि पूर्ति गरिनेछ:- । (क) जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि छुट्याइएको सबै वा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद पूर्ति हुन नसक्ने भएमा जुन वर्षको लागि त्यस्तो पद छुट्याइएको हो सोही वर्षको त्यस्तो पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाद्वारा, । तर उपदफा (१) को खण्ड (च) मा उल्लिखित राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणीको पदमा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार नभई सबै वा केही पद पूर्ति हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो पद खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ । (ख) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि छुट्याइएको सबै वा केही पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार नभई पद पूर्ति हुन नसक्ने भएमा जुन वर्षको लागि त्यस्तो पद छुट्याइएको हो सोही वर्षको त्यस्तो पद खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा । (ग) एक श्रेणी मुनिको पद नभएको सेवा समूह वा उपसमूहको पदमा रकित सबै पद खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१ख) यस दफा बमोजमि पदपूर्तिको लागि पदसङ्ख्या निर्धारण गरी लोक सेवा आयोगले वजिापन प्रकाशित गर्नेछ । (२) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत राजपत्र अनङ्कति चतुर्थ श्रेणीमा कार्यरत बहाल वा सो सरहका कर्मचारीहरू यो दफा प्रारम्भ भएको मतिदेखि राजपत्र अनङ्कति तृतीय श्रेणीमा स्वतः कायम हुनेछन् । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्र अनङ्कति तृतीय श्रेणीको पदमा कुनै नजामती कर्मचारी बहाल नरहेमा त्यस्तो पद स्वतः खारेज हुनेछ । राजपत्र अनङ्कति तृतीय श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीको बढुवा हुने पदको लागि आवश्यक पर्ने सेवा अवधि र बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको लागि तोकिए बमोजमिको शैक्षिक योग्यता पुगेको भए नजिलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरिनेछ । यसरी बढुवा गर्नको लागि माथिल्लो श्रेणीको पद स्वतः सर्जिना हुनेछ र नजि माथिल्लो पदमा बढुवा हुनुभन्दा अगाडि नजि बहाल रहेको पद स्वतः

खारेज भएको मानिन्छ । (४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुख्य कार्य गर्ने र सहायक कार्य गर्ने श्रेणीवर्गीन पद तोक्नेछ । (५) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत रकित रहेका र यो दफा प्रारम्भ भएपछि रकित हुने उपदफा (४) बमोजमि तोकिएको सहायक कार्य गर्ने श्रेणीवर्गीन पदहरू स्वतः खारेज हुनेछन् । सम्बन्धित कार्यालयले यस्ता पदहरू खारेज भएको जानकारी नजामती कतिबखानामा पठाउनु पर्नेछ ।

त्यस्ता पदहरूबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिकि तोक्री व्यक्तीवा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमिको आन्तरिकि प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्त गरिने पदमा राजपत्र अनङ्कति द्वितीय श्रेणीको पदको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिकि योग्यता र न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गरेको राजपत्र अनङ्कति तृतीय र श्रेणीवर्गीन पदमा कार्यरत कर्मचारीबाट प्रतस्पर्धा गराई पदपूर्त गरिनु पर्नेछ । (७) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्त हुने पदमध्ये पैतालीस प्रतशित पद छुट्याई सो प्रतशितलाई शतप्रतशित मानी देहाय बमोजमिका उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतस्पर्धा गराई पदपूर्त गरिनेछः- । (क) महिला — तेत्तीस प्रतशित । (ख) आदवासी/जनजाति — सत्ताइस प्रतशित । (ग) मधेसी — बाइस प्रतशित । (घ) दलति — नौ प्रतशित । (ङ) अपाङ्ग — पाँच प्रतशित । (च) पछिडिएको क्षेत्र — चार प्रतशित । स्पष्टीकरणः । (१) यस उपदफाको प्रयोजनका लागि "पछिडिएको क्षेत्र" भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला समझनु पर्छ । (२) यस उपदफाको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ), को प्रयोजनको लागि "महिला, आदवासी/जनजाति, मधेसी र दलति" भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदवासी/जनजाति, मधेसी र दलतिलाई समझनु पर्छ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (७) को खण्ड (ङ) बमोजमि निर्धारित प्रतशितको पद कुनै खास प्रकृतिको कामको लागि तोकिए बमोजमिका अपाङ्गहरू बीच मात्र प्रतस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रतस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पूर्त गरिनेछ । (९) उपदफा (७) बमोजमि प्रतशित निर्धारण गर्दा एक प्रतशितभन्दा कम घटाङ्क (फरायाक्सन) आएमा त्यस्तो घटाङ्क जुन समूहको हकमा घटाङ्क आएको हो सोभन्दा लगत्तै पछिको समूहमा सरदै जानेछ । (१०) उपदफा (७) बमोजमि छुट्याइएको पदमा जुन वर्षको लागि विज्ञापन भएको हो सो वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्को वर्ष हुने विज्ञापनमा समावेश गर्नु पर्नेछ र त्यसरी विज्ञापन गर्दा पनि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । अर्को वर्ष खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्त हुने पदमा समावेश गर्नु पर्नेछ । (११) उपदफा (७) बमोजमि निर्धारण गरिएको प्रतशितद्वारा पदपूर्तको व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ । (१२) उपदफा (७) बमोजमिको प्रतशित बमोजमि पद सङ्ख्या निर्धारण गर्दा कुनै विवाद आएमा लोकसेवा आयोगको निर्णय अन्तिम हुनेछ । (१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास प्रकृतिको कार्य वा पदका लागि महिलाले मात्र प्रतस्पर्धा गर्न पाउने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पद तोकन सक्नेछ ।

(१४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पदको लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता पूरा गरी यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी नकियाबाट सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमको स्थायी पदमा कार्यरत कम्तीमा पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरेका महिला उम्मेदवारलाई मात्र यो दफा प्रारम्भ भएपछि एक पटकका लागि तोकिएको पदमा लोकसेवा आयोगबाट निर्धारित प्रतस्पर्धात्मक परीक्षा लई स्थायी नयुक्ता गर्न सकिनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (१४क) दफा ७ को उपदफा (१) मा उल्लिखित आन्तरिकि प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा बढुवा गरिने राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीसम्मको पदमा सो पदका लागि तोकिए बमोजमिको सेवा अवधि र योग्यता पुगेका यस ऐन, व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ बमोजमिको सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुने छन् । तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (१५) । (१६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजमि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्त गरिने राजपत्राङ्कति द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानुन बमोजमि दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीको पदको हकमा पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको पदको हकमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । तर विद्यावारधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा अनुभवको अवधि दुई वर्षले कम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१६क) उपदफा (१६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि नकियामा आंशिक रुपमा काम गरेको अनुभव सो प्रयोजनको लागि गणना हुने छैन । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनका लागि "आंशिक रुपमा काम गरेको" भन्नाले प्रतहिप्ता चालीस घण्टा भन्दा कम समय गरेको कामलाई जनाउँनेछ । (१७) नजामती सेवाको पदपूर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र विशेषज्ञ पदहरूको पूर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ७क. पदपूर्तको माग गर्ने व्यवस्थाः (१) नजामती सेवाको कुनै पद रकित भएमा त्यसको सूचना पद रकित भएको एक महिना भित्रमा सम्बन्धित नकियाले लोकसेवा आयोगलाई दर्जि सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दनि पर्नेछ । सो अवधिभित्र सूचना नदनि पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि रकित भई पदपूर्तको माग भई आएका पदहरूको विवरण प्रत्येक वर्ष श्रावण महिनाभित्र तोकिए बमोजमि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) नजामती सेवाको पदपूर्तको लागि भाग गर्दा सो अवधिसम्म रकित

हुन आएका पद र चालू आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बढुवाबाट रक्ति हुने पदसमेत यकिन गरी माग गर्न सकिन्छ । (४) पदपूर्तिको माग गर्नेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप ।

७ख. पदपूर्तमा बन्देज: (१) नजामती सेवाको कुनै पदमा यस ऐनमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक अन्य कुनै पदभित्रिकाबाट पदपूर्त गरिने छैन । (२) मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र विभाग तथा उपत्यकाभित्र रहेका कार्यालयमा कार्यरत नजामती कर्मचारीको हकमा नजामती कतिबखाना र जिल्लास्थित कार्यालयका नजामती कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तलबी प्रतविदन पास नगराई तलब खुवाउन हुँदैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) उपदफा (१) विपरीत कर्मचारी नयुक्त गरेमा नयुक्त गर्ने पदाधिकारीबाट र उपदफा (२) बमोजमि तलबी प्रतविदन पास नगरी तलब खुवाएको भएमा त्यसरी तलब खुवाउने पदाधिकारीबाट त्यस्तो कर्मचारीले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिन्छ । तर फाजलिमा परेको कर्मचारीलाई तलब खुवाउन यो उपदफाले कुनै बाधा पुर्याएको मानिने छैन । स्पष्टीकरण : यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "फाजलिमा परेका कर्मचारी" भन्नाले संगठन वा दरबन्दी खारेजीमा परी अन्यत्रको संगठन वा दरबन्दीमा मलिन भइनसकेका कर्मचारी सम्झनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ७ग. ज्यालादारी वा करारमा नयुक्त गरिने नपाइने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले पनि नजामती कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामको लागि कुनै पदव्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नयुक्त गरिने पाइने छैन । (२) उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यक्तिलाई नयुक्त गरेमा त्यसरी नयुक्त पाएको व्यक्तिले पाएको तलब भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नयुक्त गरिने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिन्छ । ८. लोकसेवा आयोगको सफारिशमा नयुक्ति हुने: (१) खुल्ला प्रतियोगिता वा आन्तरिक प्रतियोगिता दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । द्वारा पूर्त हुने पदमा लोकसेवा आयोगको सफारिशमा नयुक्ति गरिन्छ । (२) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । ९. नजामती सेवाको पदमा नयुक्ति: (१) नजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नेपाल सरकारले नयुक्ति गर्नेछ र त्यस्तो नयुक्तको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ । (२) नजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कित पदमा विभागीय प्रमुखले नयुक्ति गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यालय प्रमुखले आफ्नो र आफ्नो मातहतका कार्यालयका राजपत्राङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा नयुक्ति गर्न सक्नेछ । १०. उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यता: (१) देहायका व्यक्तहरू नजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन् :- । (क) राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका, । (ख) राजपत्राङ्कित पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा नभएका, । (ग) पुरुष उम्मेदवारको हकमा पैंतीस वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा चालीस वर्ष उमेर पूरा भइसकेका, । तर, । (१) भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नयुक्ति हुने भनी तोकिएको नजामती सेवाको दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । पदमा चालीस वर्ष ननाघेका जुनसुकै व्यक्त उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(२) राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा पैंतालीस वर्ष ननाघेका व्यक्त उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । (३) नजामती सेवाका स्थायी बहालवाला कर्मचारीको हकमा उम्मेदवारको हद लाग्ने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) दफा ७ को उपदफा (८) बमोजमि तोकिएका अपाङ्गता भएका व्यक्तहरू चालीस वर्षको उमेरसम्म उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । (घ) भविष्यमा सरकारी सेवाको नमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका, । (ङ) गैरनेपाली नागरिक, । (च) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) नेपाल सरकारको विकास योजनाको वा विकासतर्फको कुनै पदमा कम्तीमा पाँच वर्षदेखि अस्थायी नयुक्ति पाई अवधिनि रूपा सेवा गरिरहेका महिला कर्मचारीको हकमा खुल्ला प्रतियोगिताको लागि हुने लोकसेवा आयोगको वजिापनमा उम्मेदवार हुन उमेरको बन्देज लाग्ने छैन । ११. अस्थायी नयुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) लोकसेवा आयोगले आफूले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नयुक्तिका लागि सफारिश नभएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट अस्थायी नयुक्ति गर्न प्रयोजनको लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशित गर्नेछ । (२) नजामती सेवाको कुनै रक्ति पदमा अस्थायी नयुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि लेखी आएमा लोकसेवा आयोगले योग्यताक्रमको सूचीमा रहेका व्यक्तलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मागको आधारमा अस्थायी नयुक्ति गर्न नाम सफारिश गरी पठाउनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सफारिश भएका व्यक्तलाई बढीमा ६ महिनसम्मको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले अस्थायी नयुक्ति गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि अस्थायी नयुक्ति गरेको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयले सात दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दनु पर्नेछ । (६) यस दफा विपरीत कसैले अस्थायी नयुक्ति गरेमा त्यस्तो नयुक्ति भएको नजामती कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नयुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिन्छ । १२. पदाधिकारी कायम रहने: देहायको अवस्थामा नजामती कर्मचारीको आफ्नो पद माथिको पदाधिकारी कायम रहनेछ:- । (क) त्यस पदमा कामकाज गरिरहँदासम्म । (ख) अर्को पदमा सरुवा भई कार्यभार सम्हाल्न पाइने म्यादसम्म । (ग) बढिमा रहेको बखत । (घ) नलिम्बन रहेको बखत । (ङ) नेपाल सरकारद्वारा वा गैरसरकारी काममा खटाइएको बखत वा कुनै अन्य पदमा कायम मुकायम भई काम गरेको बखत । १३. कायम मुकायम: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) कुनै पदविभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पद रक्ति भएमा वा त्यस्तो पदमा बहालवाला कर्मचारी पन्ध्र दिनभन्दा बढी समयसम्म बढिमा बसेमा वा

प्रचलित कानून बमोजमि कारबाहीमा परेमा सो पदमा तत्काल काम चलाउनको लागि समानस्तर वा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको एक श्रेणी मुनिको पदको नजामती कर्मचारीलाई बढीमा छ महिनाको लागि कायम मुकायम मुकरर गर्न सकिन्छ ।

यसरी कुनै पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिसकेपछि सोही वा अन्य व्यक्तिलाई पुनः सो पदमा कायम मुकायम मुकरर गर्न सकिने छैन । (२) उपदफा (१) विपरीत कुनै कर्मचारीलाई कायम मुकायम मुकरर गरेमा नजिले सो पदमा रहदा खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम कायम मुकायम मुकरर गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिन्छ । १४. शपथग्रहण गर्ने: पहिलोपटक नयुक्त भई आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि प्रत्येक नजामती कर्मचारीले तोकिए बमोजमिको शपथग्रहण गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १५. नजामती कर्मचारीको पदस्थापन: (१) नजामती कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा नजिको शैक्षिक योग्यता तालीम र अनुभवको आधारमा गरिन्छ । तर राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमत बमोजमि गरिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तो पदमा पदस्थापनको लागि सहमत दिँदा सम्बन्धित मन्त्रालय सँग समन्वय गरी उल्लिखित कुराहरूको अतिरिक्त सो पदमा नेतृत्व बहन गर्न सक्ने क्षमता भएको कर्मचारीहरू मध्येलाई सहमत प्रदान गर्नेछ । (२) कुनै पनि नजामती कर्मचारीलाई तोकिएको विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख वा अन्य पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा नेपाल सरकारले त्यस्तो पदमा रही गर्ने कार्यहरूको प्रशासकीय कार्यप्रकृति अनुसार कार्य विवरणको अधीनमा रही सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन समझौता गरी पदस्थापन वा सरुवा गर्न सक्नेछ । (३) नेपाल सरकारको वशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सो सरहको पद र केन्द्रीय निकायको विभागीय प्रमुखको पदमा बहालवाला पदाधिकारी सँगै रही काम गर्न र बरबुझारथ गराउन पन्ध्र दनिसम्मको लागि विशेष पद स्वतः सर्जना गरी बहालवाला पदाधिकारी अवकाश हुनु अगावै पदस्थापन गराउन सकिन्छ । (४) पदस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । १६. परीक्षणकाल: नजामती सेवाको स्थायी पदमा नयाँ नयुक्त गर्दा महिला कर्मचारीको हकमा छ महिना र पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्षको परीक्षणकाल रहने गरी गरिन्छ । परीक्षणकालमा नजिको काम सन्तोषजनक नभएमा नजिको नयुक्ति बदर गर्न सकिन्छ । यसरी नयुक्ति बदर नगराएका नजामती कर्मचारीको नयुक्ति परीक्षणकाल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मानिन्छ । तर नजामती सेवाको कुनै पदमा एकपटक स्थायी नयुक्ति भई परीक्षणकाल भुक्तान गरिसकेको कर्मचारी नजामती सेवाको अर्को पदमा स्थायी नयुक्ति भई रमाना लई आएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई पुनः परीक्षणकालमा राखिने छैन । स्पष्टीकरण : दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश (३) र यस दफाको प्रयोजनका लागि "नजामती सेवा" भन्नाले संसद सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई समेत जनाउनेछ । १७. मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि: मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि क्रमशः तीन वर्ष र पाँच वर्षको हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश झकिएको । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "सचिव" भन्नाले वशिष्ट श्रेणीको जुनसुकै पदमा रहेको नजामती कर्मचारी सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-४ । सरुवा र बढुवा । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।

१८. सरुवा गर्ने अधिकार: (१) नजामती कर्मचारीलाई देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव समेत दिलाउनका लागि उपदफा (३) बमोजमि सरुवा गरिन्छ र त्यस्तो सरुवा गर्ने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ । तर, । (क) एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयको नजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्नेछ । (ख) प्रशासन सेवा, लेखा समूहका कर्मचारीहरूको सरुवा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ । (२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्राङ्कित वशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई सरुवा वा पदस्थापन गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको समेत सरुवा सिफारिस गर्नु पर्ने अवस्थामा सो समितिको बैठकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद् कार्यालयको सचिवले समितिको सदस्यको रूपमा भाग लनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (२क) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सेवाको वशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारी सोही सेवाको वशिष्ट श्रेणीको पदमा मात्र सरुवा हुन सक्नेछ । (३) विशेषज्ञताको सेवा लनुपर्ने पदमा रहेको र स्थानीयस्तरमा अन्यत्र कतै पनि नजिको सेवा, समूह वा उप-समूह सम्बन्धी पद तथा कार्यालय नभएको नजामती कर्मचारी र वशिष्ट श्रेणी तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी बाहेक अन्य नजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सम्बन्धित अख्तियारवालाले सामान्यतया वर्षमा एकपटक तोकिए बमोजमिको समय तालिका अनुसार देहाय बमोजमि सरुवा पत्रमा अवधितोकी सरुवा गर्नु पर्नेछ:- । (क) "क" वा "ख" वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधिका लागि गरिसकेको कर्मचारीलाई "घ" वा "ग" वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि । (ख) "ग" वा "घ" वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधिका लागि गरिसकेको कर्मचारीलाई "ख" वा "क" वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "एक वर्ष" भन्नाले कम्तीमा दुई सय तेत्तीस दिन रुजु हाजरि भएको अवधिलाई जनाउनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा नजामती कर्मचारीलाई नजिको सरुवा पत्रमा तोकिएको अवधि निपुगदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको

सहमतलिई सुरुवा गर्न सकनिछः- । (क) कुनै स्थानमा कार्यरत नजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा नजिको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सफारसि गरेमा, । (ख) कुनै नजामती कर्मचारीलाई वंशैष जमिमेवारी दनु परेमा, । (ग) कुनै नजामती कर्मचारीलाई वंशैषीय कारबाही गर्नु परेमा, । (घ) कुनै नजामती कर्मचारीलाई नजि कार्यरत कार्यालयमा राखरिखन उपयुक्त नभएमा, ।

(ङ) नजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजलिमा परेको र नजिलाई सोही जल्लिलास्थिति अन्य कार्यालयमा समेत समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा, । (च) राजपत्र अनङ्कति नजामती कर्मचारीहरूलाई घर पायक सुरुवा गर्नु । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । तर राजपत्र अनङ्कति पदमा लोक सेवा आयोग वा बहुवा समतिबाट सफारसि भएको तथा राजपत्राङ्कति पदमा लोक सेवा आयोग वा बहुवा समतिको सफारसिमा पहिलो पटक पदस्थापन भएको कार्यालयमा उपदफा (३) बमोजमिको अवधिपुगी कुनै पनकिर्मचारीको सुरुवा हुने छैन । (५) यस दफा बमोजमि सुरुवा गर्दा रक्ति पद मलिसम्म नजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कति श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीको पतपितनी दुवै सरकारी सेवामा भए एउटै जल्लिलामा पठाइनेछ । (६) उपदफा (३) बमोजमि सुरुवा गर्नु पर्ने भौगोलिक क्षेत्रको सम्बन्धति सेवा, समूह वा उपसमूहको पद भएको कार्यालय नभएमा वा सुरुवा हुनु पर्ने भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयको पदमा कार्यरत कर्मचारीको तोकिएको सेवा अवधिपुगेको भए त्यसपछिको सुरुवा हुनु पर्ने क्रमको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा सुरुवा गर्न सकनिछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयो उपदफा प्रारम्भ भएपछि नयुक्ति हुने राजपत्र अनङ्कति नजामती कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट जुन अञ्चल अन्तर्गत सफारसि गरिएको हो, सोही अञ्चलभित्रका कार्यालयहरू बाहेक चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । पाँच वर्षसम्म अन्यत्र सुरुवा गरिने छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । तर राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणीको पदमा सफारसि भएको कर्मचारीले सफारसि भएको कार्यालयको उपदफा (३) बमोजमिको अवधिसेवा गरेपछि सो विकास क्षेत्रभित्र सुरुवा हुन सक्नेछ । (८) उपदफा (४) को खण्ड (ग) को अवस्थामा बाहेक अन्य परस्थितिपरी यस दफा बमोजमिको अवधिपुग्दै कुनै नजामती कर्मचारीलाई सुरुवा गरिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई नयाँ ठाउँमा बन्दोबस्त गर्नको लागि तोकिए बमोजमिको रकम दडिनेछ । तर कुनै कर्मचारी आफ्नो अनुरोधमा सुरुवा भएको वा काठमाडौँ उपत्यका भित्रको एउटा नकियाबाट काठमाडौँ उपत्यका भित्रकै अर्को नकियामा वा एउटै जल्लिलाको जल्लिला सदरमुकाम भित्रको एउटा कार्यालयबाट सोही जल्लिलाको सदरमुकाम भित्रको अर्को कार्यालयमा गरिएको सुरुवामा वा अवधितोकनि पदको सुरुवामा त्यस्तो रकम दडिने छैन । (९) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन अध्ययन बढिमा रहेको वा स्वतः नलिम्बनमा रहेको वा छ महनिभन्दा बढी अवधिसम्म अन्य कुनै बढिमा रहेको वा तीन महनिभन्दा बढी अवधिकाजमा खटिएको वा कुनै खास कामको लागि वा कुनै खास योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि खटाइने कर्मचारीको पदाधिकारी जल्लिला स्तरको कार्यालयमा वा कार्यालय प्रमुख वा वंशैषीय प्रमुखको पदमा रहेको भए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतलिई सो अवधिभरको लागि वंशैष पद सर्जिना गरी त्यस्तो कर्मचारीको पदाधिकारी केन्द्रीय स्तरको नकियामा सार्न सकनिछ ।

(१०) उपदफा (३) को खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकुनै मन्त्रालय र अन्तर्गतको वंशैष वा कार्यालयको नजामती कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको वंशैष वा कार्यालयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरुवा गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (११) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसो उपदफाको खण्ड (ग), (घ) वा (ङ) को अवस्थामा बाहेक सम्बन्धति कर्मचारी आफैले स्वेच्छाले नविदन नदई । राजपत्र अनङ्कति वा श्रेणी वंशैषी कर्मचारीलाई उपदफा (३) बमोजमिको अवधिपूरा नभई सुरुवा गरिने छैन । (१२) यस दफा वंशैषीत सुरुवा गर्ने पदाधिकारीलाई अख्तियारवालाले वंशैषीय कारबाही गर्नेछ र त्यस्तो सुरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रदद गर्नेछ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सुरुवा भए नेपाल सरकार, मन्त्रपरिषदले रदद गर्नेछ । (१३) सुरुवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८क. काज सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नजामती कर्मचारीलाई नजि कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, वंशैष वा कार्यालयबाट सोही नकियाको काममा मात्र अन्य स्थानमा काज खटाउन सकनिछ । यसरी काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महनिभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन पाइने छैन । तर तालीम, गोष्ठी आदिमा सो भन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन सकनिछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) कुनै पननजामती कर्मचारीलाई नजामती सेवाको पद नभएको नकियामा र स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा काजमा खटाउँदा वा काज अवधिसमाप्त नहुँदै काज फरिा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतलिनु पर्नेछ । यस्तो काजको अवधि एक पटकमा एक वर्षभन्दा बढी हुने छैन । तर राजपत्र अनङ्कति कर्मचारीलाई काज खटाउनको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतलिडिरहुनु पर्ने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) नरिवाचन, जनगणना, नापी टोली, खानी सर्वेक्षण जस्ता काममा र स्थायी प्रकृतिका आयोग तथा समतिको काममा एक पटकका लागि एक वर्षसम्म कुनै कर्मचारीलाई काज खटाउनु पर्ने भएमा काज खटाउने नकियाले सम्बन्धति नकिया र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतलिई काज खटाउनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२ख) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकुनै पनकिर्मचारीको वंशैषीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई सो पदमा पदाधिकार राखी अन्यत्र आयोजनामा वा नकियामा काजमा खटाइने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (२ग) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसामान्य प्रशासन

मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा पदाधिकार भएको कर्मचारीलाई सेवा, समूह मिल्ने गरी जुनसुकै नकियमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कामकाज गर्न खटाउन सक्नेछ र कुनै नजामती कर्मचारीको विशेषज्ञताको सेवा लिनको लागि अन्तरनकियको कार्यमा कुनै कर्मचारीलाई कामकाज गर्न काजमा खटाउनु पर्ने भएमा कर्मचारी कार्यरत नकिय र काजमा लनि नकियको सहमतमा बढीमा तीन महिनाको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काजमा खटाउन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (२घ) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १८ को उपदफा (७) बमोजमि नयुक्त भएको कर्मचारीलाई सो बमोजमिको अवधि पूरा नभए सम्म एक वर्षमा तीन महिना भन्दा बढी काजमा खटाइने छैन । (३) दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

उपदफा (१), (२), तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (२क), (२ख) र (२घ) वपिरीत कुनै नजामती कर्मचारीलाई काजमा खटाइएमा त्यसरी काज खटिएको नजामती कर्मचारीले सो अवधमा खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुवधि वापतको रकम काज खटाउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर दोस्रो संशोधनद्वारा थप । गरी वभागीय कारबाही गरिन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्लास्तरका कार्यालयहरू केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुँदा त्यस्ता जिल्लास्तरका कार्यालयमा कार्यरत नजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले काजमा खटाउन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५) उपदफा (४) बमोजमि काजमा खटाइएका कर्मचारीको दरबन्दी नजिको सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा रहनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६) उपदफा (४) बमोजमि खटाइएको कर्मचारीहरू आ-आफ्नो सावकिको सेवा, समूह वा उपसमूहमा हुने बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछन् र राजपत्र अनङ्कति कर्मचारी भए नजि कार्यरत जिल्लामा हुने बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । चौथो संशोधनद्वारा थप । (६क) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सेवाको वशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही सेवाको वशिष्ट श्रेणीको पदमा मात्र काज खटाउन सकिन्छ । तर नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोग, कार्यदल वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कुनै कार्य गर्नको लागि अवधि तोकी काजमा खटाउन बाधा पुगेको मानिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (७) काज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोके बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । १८ख. जमिमेवारी नदई राख्न नहुने: (१) देहायको अवस्थामा बाहेक कुनै पन निजामती कर्मचारीलाई पदीय जमिमेवारी नदई दुई महिना भन्दा बढी अवधिसम्म राख्न सकिने छैन :- । (क) लामो बढिमा रहेकोमा, । (ख) नलिम्बन भएकोमा, । (ग) अन्यत्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकारी रहेको पदमा कायम राख्न पर्ने भएमा । (२) उपदफा (१) वपिरीत कुनै नजामती कर्मचारीलाई पदीय जमिमेवारी नदई राखेमा जमिमेवारी दई काममा लगाउनुपर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीलाई वभागीय कारबाही हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८ग. समयभित्तै कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धति नकियले नयुक्ति, सरुवा, काज, कायम मुकायम सम्बन्धमा यस ऐन बमोजमि मलिन गर्नु पर्ने काम दुई महिनाभित्तै सम्पन्न गरी सोको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दनु पर्नेछ । (२) सम्बन्धति नकियले उपदफा (१) बमोजमिको समयावधिभित्तै सो काम नगरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १८घ. अतिरिक्त समूह: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा एक अतिरिक्त समूह रहनेछ । (२) कुनै पन कार्यालयमा फाजलिमा रहेका नजामती कर्मचारीहरूको पदाधिकार उपदफा (१) बमोजमिको समूहमा सार्न सकिनेछ ।

(३) कुनै पन निजामती कर्मचारीलाई दुई महिना भन्दा बढी अवधिसम्म अतिरिक्त समूहमा राख्दा दफा १८ख. को वपिरीत नहुने गरी राख्नु पर्नेछ । (४) अतिरिक्त समूह सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोके बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १८ङ. नजामती कर्मचारीको सजायको अभिलेख राख्ने: (१) सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सम्बन्धति नकियले नजामती कर्मचारीको सजायको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राखिएको अभिलेखलाई देहाय बमोजमिको अवधिभर वभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा, कायम मुकायम मुकरर गर्दा, कुनै पन नकियको प्रमुखको पदमा जमिमेवारी दौंदा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा, नजामती सेवा पुरस्कार वा वभिषण प्रदान गर्दा, अध्ययन वा तालीममा मनोनयन गर्दा, स्तर वृद्धि गर्दा र अन्य कुनै कसिमिको अवसर प्रदान गर्दा आधार लनु पर्नेछ:- । (क) नसहित पाएकोमा सो सजाय पाएको मितिले एक वर्षको अवधिभर, । (ख) नलिम्बन भएकोमा सो अवधिभर, । (ग) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर, । (घ) तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा रोक्का अवधिभर । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । १८च. नेतृत्व मूल्याङ्कन : राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको नजामती कर्मचारीको नेतृत्व मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था तोके बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । १९. बढुवा: (१) नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कति पदमा बाहेक अन्य नजामती सेवाको राजपत्राङ्कति पदमा बढुवा गर्दा दफा २० बमोजमिको बढुवा समितिको सफारिसमा गरिन्छ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्राङ्कति वशिष्ट श्रेणीको पदमा देहाय बमोजमि बढुवा गरिन्छ:- । (क) राजपत्राङ्कति वशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचविको पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचविहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनौट गरी बढुवा गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (ख) राजपत्राङ्कति वशिष्ट श्रेणीको सचवि वा सो सरहको पदमा भए :- । (१) रक्ति पदमध्ये बीस प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसतमा पन्चानब्बे प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका र चौथो संशोधनद्वारा थप । सम्बन्धति सेवाको राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएको सम्भाव्य उम्मेदवारलाई

बढुवा समितिको सफारसिमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्नेछ । (२) रकित पद मध्ये असी प्रतशित पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने चौथो संशोधनद्वारा थप । सम्बन्धति सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रकित पदको तेब्बर सङ्ख्यामा बढुवा समितिले सफारसि गरेका उम्मेदवारहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । तर, कुनै सेवामा तेब्बर सङ्ख्यामा सम्भाव्य उम्मेदवार नभएको अवस्थामा तेब्बर भन्दा कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार सफारसि गर्न बाधा पुर्‍याएको माननि छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप ।

(२क) उपखण्ड (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका सेवाका राजपत्राङ्कति वशिष्ट श्रेणीको पदमा देहाय बमोजमिका कर्मचारीहरूबाट बढुवा गरिनेछ:- । (अ) नेपाल कृषि तथा वन सेवाको पदमा नेपाल कृषि सेवा र नेपाल वन सेवाका राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू र । (आ) नेपाल प्रशासन सेवाको पदमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल विविधि सेवा र नेपाल शिक्षा सेवाका राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू । (३) यस खण्ड बमोजमि बढुवा समितिले सफारसि गर्दा पहिले उपखण्ड (१) बमोजमिको सफारसि गरेपछि उपखण्ड (२) बमोजमिको सफारसि गर्नेछ । (४) यस खण्ड बमोजमि पदपूर्तको लागि लोक सेवा आयोगले पदसङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग) सचिव वा सो सरहको वशिष्ट श्रेणीको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालीम समेत उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । तर यो दफा प्रारम्भ भएपछि एक वर्षभित्र हुने बढुवामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ) खण्ड (ख) बमोजमिको वशिष्ट श्रेणीको बढुवाको लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गर्दा बढुवा हुन जति वर्षको न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हो, पछिल्लो त्र्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गरिनेछ । तर यो दफा प्रारम्भ भएपछि संवत् २०६४ साल कार्तिक मसान्त भित्र बढुवा गर्दा संवत् २०६३ साल आषाढ मसान्तसम्मको महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पछिडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका कर्मचारीको हकमा पछिल्लो तीन वर्ष र अन्यको हकमा पछिल्लो चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गरिनेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (ङ) नजामती सेवाको वशिष्ट श्रेणीको कुनै पद रकित भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र सम्भाव्य उम्मेदवारको सफारसि गर्नु पर्नेछ र सफारसि भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र रकित पदमा पदपूर्त गरिनु पर्नेछ । २०. बढुवा समिति: (१) नेपाल न्याय सेवाको पहिलो संशोधनद्वारा थप । राजपत्राङ्कति पदमा र राजपत्र अनङ्कति पदबाट राजपत्राङ्कति पदमा बढुवा हुने बाहेक नजामती सेवाको अन्य राजपत्राङ्कति पदमा बढुवाको लागि सफारसि गर्न देहाय बमोजमिको बढुवा समिति रहनेछ:- । (क) लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा नजिले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य -अध्यक्ष । (ख) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य -सदस्य । (ग) मुख्य सचिव -सदस्य । (घ) लोकसेवा आयोगद्वारा मनोनीत सम्बन्धति विषयका विशेषज्ञ -सदस्य । (ङ) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव -सदस्य-सचिव । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवाको लागि सफारसि गर्न देहाय बमोजमिको बढुवा समिति रहनेछ :- । (क) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्य — अध्यक्ष । (ख) लोकसेवा आयोगको सचिव — सदस्य । (ग) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव — सदस्य । (घ) लोकसेवा आयोगको अध्यक्षबाट मनोनीत सम्बन्धति विषयको विशेषज्ञ — सदस्य ।

(ङ) सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको सचिव वा नजिले तोकेको राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको अधिकृत —सदस्य-सचिव । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१ख) उपदफा (१क) बमोजमिको बढुवा समितिको सचिवालय सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयमा रहनेछ । (२) नजामती सेवाको राजपत्र अनङ्कति पदमा बढुवाको लागि सफारसि गर्न तोकिएको बढुवा समिति रहनेछ । (३) बढुवा समितिले नजामती कर्मचारीहरूको बढुवाको लागि सफारसि गर्न अपनाउनु पर्ने कार्यविधितोकिए बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (४) बढुवा समितिले बढुवा नामावली प्रकाशन गर्दा बढुवाको लागि आवेदन फाराम भरेका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले पाएको कुल अङ्क समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४क) बढुवा समितिले आवेदन फाराम बुझाउने अन्तमि मितिले चार महिनाभित्र बढुवाको नतिजा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । (५) बढुवा समितिले वार्षिक कार्यतालिका बनाई सो तालिका बमोजमि आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २०क. बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै श्रेणीमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म बहाल रहिरहेका राजपत्राङ्कति दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका नजामती कर्मचारीको दफा ३३ बमोजमि अवकाश हुन एक महिना बाँकी भएमा नजिलाई एक दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरिनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै पदमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म बहाल रहिरहेका राजपत्राङ्कति दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कुनै नजामती कर्मचारीले दफा ३५ बमोजमि स्वेच्छिक अवकाश लनि चाही नविदन दिएमा नजिलाई एक दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि बढुवा गर्नको लागि स्वतः विशेष पद सर्जिना हुनेछ र त्यस्तो नजामती कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भएपछि सो पद स्वतः खारेज हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (४) यस

दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिएउटै पदमा यस दफा बमोजमिको अवधि पूरा भएको कुनै नजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको परिवारलाई एक श्रेणी माथिको पदको नवित्तभरण लगायतका अन्य सुविधा प्रदान गरिन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनकिमतीमा पन्ध्र वर्षसम्म एउटै पदमा बहाल रहेका राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी र राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीका नजामती कर्मचारीले बढुवा भई अवकाश लनि चाहेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक श्रेणी माथि बढुवा गरी अवकाश दिइनेछ । २१. बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहनि न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता: दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) बढुवाको नमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी भन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिए बमोजमिको शैक्षिक योग्यता र देहाय बमोजमिको न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्नेछ:- ।

(क) राजपत्र अनङ्कति पदको नमित्त तीन वर्ष, । (ख) राजपत्राङ्कति पदको नमित्त पाँच वर्ष । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन दोस्रो संशोधनद्वारा थप । महिला, आदवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पछिडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका नजामती कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् । २२. बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने: दफा २१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन देहायको अवस्थामा देहायको अवधिभर नजामती कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छैन:- । (क) नलिम्बन भएकोमा नलिम्बन भएको अवधिभर, । (ख) बढुवा रोकका भएकोमा रोकका भएको अवधिभर, । (ग) तलब वृद्धि रोकका भएकोमा रोकका भएको अवधिभर । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ) दफा २६ बमोजमि सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन भएको मितिले तीन वर्ष र आफैले नविदन दिई सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको भए त्यसरी सेवा वा समूह परिवर्तन गरेको मितिले पाँच वर्षको अवधिभर । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २२क. बढुवा नयुक्तिको रोकका तथा फुकुवा: कुनै नजामती कर्मचारीको बढुवाको लागि सिफारिस भइसकेपछि बढुवा नयुक्ति नपाउनुजेल नलिम्बन वा बढुवा रोकका वा तलब वृद्धि रोकका भएमा उल्लिखित अवधिभर नजिको बढुवा नयुक्ति रोकका गरिन्छ र नलिम्बनबाट नजिले सफाई पाएमा वा रोकका अवधि समाप्त भएपछि नजि नलिम्बन वा रोकका नभए सरह मानी नयुक्ति दिई जेष्ठतामात्र कायम गरिन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । २३. । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । २४. कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको आधार: (१) बढुवा समितिले नजामती कर्मचारीलाई कार्यक्षमतावापत पाएको कुल अङ्कको आधारमा बढुवाको लागि सिफारिस गर्नेछ । (२) नजामती कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजमि बढीमा एक सय अङ्क दिइनेछ:- । (क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवापत — चालीस अङ्क । (ख) ज्येष्ठतावापत — तीस अङ्क । (ग) शैक्षिक योग्यतावापत — बाह्र अङ्क । (घ) भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेवापत — सोह्र अङ्क । (ङ) तालीमवापत — दुई अङ्क । (३) सम्भाव्य उम्मेदवारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवापत अङ्क गणना गर्दा आषाढ मसान्त सम्मको हिसाबले र अन्य अङ्कको गणना गर्दा बढुवाको दरखास्त दिने अन्तमि म्यादसम्म हासिल गरेको अङ्क गणना गरिन्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २४क. कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन: (१) नजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न तोकिए बमोजमिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम प्रयोग गरिन्छ । (२) नजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्कको वभाजन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) सुपरविक्षकले दिन सक्ने अधिकतम पच्चीस अङ्क । (ख) पुनरावलोकनकर्ताले दिन सक्ने अधिकतम दश अङ्क । (ग) पुनरावलोकन समितिले दिन सक्ने अधिकतम पाँच अङ्क ।

(३) सुपरविक्षक, पुनरावलोकनकर्ता, पुनरावलोकन समितिले नजामती कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन वापत अङ्क दँदा यस दफा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा उल्लिखित आधार अनुरूप दिनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (४) राजपत्राङ्कति नजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अर्धवार्षिक र वार्षिक रूपमा तथा राजपत्र अनङ्कति कर्मचारीको लागि वार्षिक रूपमा गरिन्छ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (५) उपदफा (४) बमोजमि अर्धवार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सो अवधि समाप्त भएको सात दिनभित्र सम्बन्धति राजपत्राङ्कति कर्मचारीले निर्धारित कार्यहरू, सम्पादित कार्यहरू, कुनै कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भए त्यस्तो सम्पन्न हुन नसकेका कार्यहरू र त्यसको कारणसहित उल्लेख गरी तोकिएका ढाँचामा दुईप्रति फाराम भरी सुपरविक्षक समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी पेस भएको फाराम सुपरविक्षकले मूल्याङ्कन गरी पृष्ठपोषण दिनुपर्ने कुरा फारामको निर्दिष्ट स्थानमा नै उल्लेख गरी अर्को सात दिनभित्र एक प्रति सम्बन्धति कर्मचारीलाई फर्ति दिनु पर्नेछ । वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा अर्धवार्षिक रूपमा भएक्या प्रत्येक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको समेत आधार लनु पर्नेछ । अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम निर्दिष्ट समयमा नभर्ने कर्मचारी र त्यसको जाँच गरी पृष्ठपोषण नदिने सुपरविक्षकलाई अख्तियारवालाले वभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (६) वार्षिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन राजपत्र अनङ्कति कर्मचारीको हकमा सम्बन्धति कार्यालय प्रमुख तथा वभागीय प्रमुखले तोकिएको अवधिभित्र मूल्याङ्कन गरी, गराई त्यसको तीन प्रति तयार गरी एक प्रति लोकसेवा आयोग, एक प्रति बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाई अर्को एक प्रति सम्बन्धति कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । एक वर्षमा एकभन्दा बढी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी सुरुवा भई रमाना लई आउँदा तोकिए बमोजमिको ढाँचामा सम्बन्धति सुपरविक्षकबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भराई सो समेत लई आउनु पर्नेछ । वार्षिक

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने सुपरविक्षकले त्यसरी प्राप्त सावकि कार्यालयको सुपरविक्षकको मूल्याङ्कनलाई समेत आधार लनुपर्नेछ । राजपत्राङ्कति नजामती कर्मचारीको हकमा सम्बन्धति मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोग वा केन्द्रीय निकायको सचिवले तोकिएको अवधिभित्र मूल्याङ्कन गरी गराई त्यसको तीन प्रति तयार गरी एक प्रति लोकसेवा आयोग र एक प्रति बिदुवा समितिको सचिवालयमा पठाई अर्को एक प्रति सम्बन्धति मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोग वा केन्द्रीय निकायमा राख्नु पर्नेछ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रत्येक निकायले तोकिएको अवधिभित्र आफूले मूल्याङ्कन गरेको फाराम पेस गर्नुपर्ने निकायमा पठाएको नामावली सहितको सूचना सात दिनभित्र आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटीमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

(६क) प्रत्येक नजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी तोकिएको समयावधिभित्र सम्बन्धति कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो अवधिभित्र दर्ता गर्न नसकी सोको मनासबि कारण सहित म्याद थपको लागि सम्बन्धति कर्मचारीले नविदन दिएमा र सुपरविक्षकले नविदनमा उल्लेखति कारण मनासबि देखेमा तोकिएको समयावधि समाप्त भएको मितिलि पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्नेछ । त्यसरी थपिएको म्यादभित्र सोही आर्थिक वर्षभित्रै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता हुन आएमा दर्ता भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा मूल्याङ्कन वापत कुल प्राप्ताङ्कबाट पुनरावलोकन समितिलि एक अङ्क घटाउनेछ । तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने समयावधिमा कुनै नजामती कर्मचारी वैदेशिक तालीम, गोष्ठी वा अध्ययन भ्रमण आदिमा काजमा जानु पर्ने अवस्था परेमा त्यसरी जानुभन्दा अगावै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सम्बन्धति कार्यालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । त्यसरी दर्ता भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामलाई नरिधारति समयमै दर्ता भएको मानी मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६ख) नजामती कर्मचारीले समयमा नै भरी दर्ता गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम तोकिएको अवधिभित्र मूल्याङ्कन नगर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६ग) प्रत्येक वर्ष गरिने वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिबाट भइसकेपछि सम्बन्धति कर्मचारीले त्यस वर्ष प्राप्त गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्क नजिले नविदन दिई माग गरेमा पुनरावलोकन समितिको सचिवालयले जानकारी दनु पर्नेछ । तर पुनरावलोकन समितिलि दिएको अङ्क जानकारी गराइने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (६घ) उपदफा (६ग) बमोजमि जानकारी लिएपछि सुपरविक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले गरेको मूल्याङ्कन कुनै कर्मचारीलाई चर्ति नबुझेमा सोको ठोस आधार र कारणसहित सात दिनभित्र तोकिए बमोजमिको अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । त्यसरी उजुरी गरेकोमा त्यस्तो अधिकारीले उजुरी उपर सम्बन्धति सुपरविक्षक र पुनरावलोकनकर्ता सँग परामर्श गरी आवश्यक छानबनि गर्नेछ र आवश्यक देखिएमा त्यस्तो मूल्याङ्कन फाराममा प्राप्त अङ्क तोकिए बमोजमि संशोधन गर्न सक्नेछ । (६) वार्षिक रूपमा गरिने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वापत सुपरविक्षक वा पुनरावलोकनकर्ताले ९५ प्रतिशत भन्दा बढी वा ७५ प्रतिशत भन्दा कम अङ्क प्रदान गरेकोमा सोको स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्छ र ७५ प्रतिशत भन्दा कम अङ्क दिएकोमा सम्बन्धति कर्मचारीलाई जानकारी गराई नजिले प्रतिक्रिया दिएमा सो समेत राखी पुनरावलोकन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पुनरावलोकन समितिलाई सुपरविक्षक वा पुनरावलोकनकर्ता वा दुवैको सो मूल्याङ्कन चर्ति नबुझेमा सोको स्पष्ट कारणसमेत खुलाई फर्ति पठाउन सक्नेछ ।

त्यसरी फर्ति पठाएकोमा सम्बन्धति मूल्याङ्कनकर्ताले पुनः मूल्याङ्कन गरी वा पहिले गरेको मूल्याङ्कनमा संशोधन गर्न आवश्यक नभए सोको औचित्यपूर्ण कारण खुलाई पठाउनु पर्नेछ । (८) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको नमित्त अङ्क गणना गर्दा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जत विरष्को सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यत विरष्को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको औसतबाट हिसाब गरिनेछ । तर, । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (९) अध्ययन वा तालीममा गएको वा नलिम्बन भई नलिम्बन फुकुवा भएकोमा नलिम्बन अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत त्यस्तो अध्ययन वा तालीममा जानुभन्दा वा नलिम्बन हुनु भन्दा तत्काल अघिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भएमा सोही वर्षको र त्यस्तो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नभएमा हाजरि भएपछि भरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जत अङ्क पाएको छ सोही अनुपातमा नै अङ्क गणना गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) असाधारण बढिमा बसेको अवधिलाई कटाएर मात्रै सम्भाव्य उम्मेदवारीको हिसाब गरिनेछ र त्यस्तो बढि अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरिने छैन । असाधारण बढिमा बसेको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको नमित्त अङ्क गणना गर्दा असाधारण बढिमा बसेको अवधि कटाई सोभन्दा अगाडि वा पछाडिको वर्षहरूको बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापतको अङ्क गणना गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झर्किएको । (९) । (१०) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । २४ख. ज्येष्ठताको मूल्याङ्कन: नजामती कर्मचारीलाई ज्येष्ठता वापतको अङ्क प्रदान गर्दा हाल बहाल रहेको देहाय बमोजमिको श्रेणीमा काम गरे वापत देहायको दरले बढीमा तीस अङ्क प्रदान गरिनेछ:- । (क) राजपत्र अनङ्कति तृतीय र द्वितीय श्रेणीका पदमा काम गरे वापत प्रत्येक वर्षको अङ्क ३.७५ को दरले, । (ख) राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरेवापत प्रत्येक वर्षको अङ्क ३ को दरले, । (ग) राजपत्राङ्कति तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा काम गरे वापत प्रत्येक वर्षको अङ्क २.५ को दरले । तर, । (१) ज्येष्ठता वापत अङ्क गणना गर्दा एक वर्षभन्दा बढी चानचुन महिना वा दिनको लागि दिमासाहीको

हिसाबले अड्क दइनेछ । (२) यस दफाको प्रयोजनको लागि गियल भएको वा असाधारण बढिमा बसेको अवधिको अड्क दइने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । २४ग. भौगोलिक क्षेत्रको विभाजन: (१) नजामती कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको अड्क प्रदान गर्दा देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रलाई क्रमशः “क”, “ख”, “ग” र “घ” चार वर्गमा विभाजन गरी देहाय बमोजिमको पदमा तीमध्ये एक वा एकभन्दा बढी वर्गमा काम गरेको अनुभववापत सोह अड्कमा नबढ्ने गरी देहायबमोजिम अड्क दइनेछ :- । (क) राजपत्र अनड्कति तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा,- । (१) “क” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अड्क ४.०० को दरले, । (२) “ख” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अड्क ३.२५ को दरले, । (३) “ग” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अड्क २.५० को दरले, ।

(४) “घ” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अड्क २.०० को दरले । (ख) राजपत्र अनड्कति प्रथम श्रेणीको पदमा,- । (१) “क” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अड्क ४.०० को दरले, । (२) “ख” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अड्क ३.२५ को दरले, । (३) “ग” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अड्क २.५० को दरले, । (४) “घ” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अड्क १.५० का दरले । (ग) राजपत्राड्कति तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा,- । (१) “क” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अड्क ४.०० का दरले, । (२) “ख” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अड्क ३.२५ का दरले, । (३) “ग” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अड्क २.५० का दरले, । (४) “घ” वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि अड्क १.२५ का दरले । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै कर्मचारीले भौगोलिक क्षेत्रवापत प्राप्त गरसकेको अड्क घट्ने छैन । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रहरूको विवरण तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) कुनै एक भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा दुई सय तेत्तीस दिन रुजु हाजरि नभई सो भौगोलिक क्षेत्रको अड्क पाइने छैन । दुई सय तेत्तीस दिनभन्दा बढी अवधिको लागि दिमासाहीको दरले सोही भौगोलिक क्षेत्रको र सोभन्दा कम अवधिको लागि जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको भए पनि “घ” वर्गसरहको अड्क दइनेछ । भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेवापत पाउने अड्क जुन श्रेणीमा बढ्नु हुने हो सो श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा प्राप्त गरेको भए मात्र गणना गरिनेछ । (५) विदेशस्थिति नेपाली कूटनैतिक नियोग वा अन्य कुनै कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई “घ” वर्गसरहको र अध्ययन बिदा तथा वैदेशिक तालिममा काजमा जाने नजामती कर्मचारीलाई “घ” वर्गको लागि तोकिएको अड्कको आधा अड्क दइनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २४घ. शैक्षिक योग्यता र तालिमको मूल्यांकन: तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) नजामती कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यताको अड्क दँदा नजामती सेवाको कुनै पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता वापत एकमुष्ट नौ अड्क र सेवा प्रवेशको नमित्त तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिको सेवा, समूह वा उप-समूहसँग सम्बन्धति विषयको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि वापत एकमुष्ट तीन अड्क दइनेछ । सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधि मात्र पाएको अवस्थामा पनि सोही बराबरको दुवै अड्क दइनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (२) । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति ।

(३) दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने राजपत्राड्कति द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदको नमित्त निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बाहेक राजपत्राड्कति द्वितीय श्रेणीभन्दा माथिको पदमा बढ्नुको लागि पनि राजपत्राड्कति तृतीय श्रेणीको सेवा प्रवेशको लागि निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (४) । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (५) सेवाकालीन तालमिवापत प्रथम श्रेणीको लागि २ अड्क, द्वितीय श्रेणीको लागि १.७५ अड्क र तृतीय श्रेणीको लागि १.५ अड्क प्रदान गरिनेछ । (६) नजामती कर्मचारीलाई तालमिको अड्क दँदा एक महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको सेवासँग सम्बन्धति विषयको सेवाकालीन तालमि वापत अड्क दइनेछ । तालमिको अड्क गणना गर्दा जुन श्रेणीमा छँदा तालमिको लागि भिन्नोनयन भएको हो सो अड्क सोही श्रेणीको लागि मात्र गणना गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । स्पष्टीकरण : “एक महिनाको तालमि” भन्नाले तीस कार्य दिन वा सोभन्दा बढी अवधिको सेवासँग सम्बन्धति तालमिलाई जनाउनेछ । (७) नजामती कर्मचारीले शैक्षिक योग्यता र सेवाकालीन तालमि वापतको प्रमाणति प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । सो पेश नगरेमा त्यस वापत अड्क दइने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (८) नजामती कर्मचारीले बढ्नु प्रयोजनको लागि दिरखास्तसँग पेस गरेको शैक्षिक योग्यता सो सेवा, समूह, उपसमूह सँग सम्बन्धति हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको सम्बद्धता निर्धारण समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । बढ्नु प्रयोजनको लागि दिरखास्त सँग पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको सम्बद्धता निर्धारण बढ्नु समितिको बैठक बस्नुभन्दा अगाडिको मतिसिम्म भएमा त्यस्तो शैक्षिक योग्यताको अड्क बढ्नुको लागि गणना गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (९) यस दफाको अधीनमा रही तालमि दिन संस्था र तालमिको स्तर सम्बन्धी व्यवस्था सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा मति २०७० साल चैत्र २९ देखि लागू हुने गरी खारेज । २४घ१. । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २४घ१क. ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढ्नु : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बढ्नु समितिले ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बढ्नुको लागि सिफारिस गर्दा बढ्नु हुने पदभन्दा एक श्रेणी

मुनिको पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधिभएका उम्मेदवारलाई देहाय बमोजमिको आधारमा बढुवा सफारसि गरिन्छ :- । (क) बढुवाको लागिसम्भाव्य उम्मेदवार हुन जतविषको सेवा अवधिआवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्रितविषको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको औसतमा पन्चानब्बे प्रतशित वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको, । (ख) राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणीको पदको लागिकम्तीमा एस.एल.सी. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको, । (ग) राजपत्राङ्कति पदको लागिदेहाय बमोजमिको योग्यता भएको:- ।

(१) राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणी वा सो भन्दा माथिको पदको लागिसम्बन्धति सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धति विषयमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको तथा राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणीको पदको लागिसम्बन्धति सेवा, समूह वा उप-समूहसँग सम्बन्धति विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको, । (२) बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदमा सम्बन्धति सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धति विषयमा एक महिना वा सोभन्दा बढीको सवाकालीन तालिम लिएको, । (३) हाल बहाल रहेको श्रेणीमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत दफा २४ग. बमोजमि पूरा अङ्क प्राप्त गरेको । तर भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पूरा अङ्क प्राप्त गरेको सम्भाव्य उम्मेदवार नभएमा वा छुट्याइएको रक्ति पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार नपुग्ने अवस्था भएमा त्यस्तो पदमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे वापत पूरा अङ्क प्राप्त नगरेको कर्मचारीलाई पनिसम्भाव्य उम्मेदवार कायम गरी बढुवा गरिन्छ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिबढुवा समितिले दफा ७ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमि ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा बढुवाको लागिसफारसि गर्दा देहायको आधारमा बढुवाको सफारसि गरिन्छ :- । (क) पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको औसतमा पन्चानब्बे प्रतशित वा सो भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको, । (ख) सम्बन्धति सेवा, समूह वा उपसमूहको राजपत्र अनङ्कति द्वितीय श्रेणीको लागितोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासलि गरेको, र । (ग) श्रेणी वहिनि पदमा वा राजपत्र अनङ्कति पाँचौ श्रेणीको पदमा आवद्ध भएका उम्मेदवारलाई श्रेणी वहिनि पदमा गरेको सेवा अवधिसमेत गणना गरी कम्तीमा कुल सेवा अवधिबीस वर्ष पूरा भएका उम्मेदवारहरु मध्ये सबैभन्दा बढी सेवा अवधिभएको । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) को उपखण्ड (३) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजमिका सम्भाव्य उम्मेदवार बढुवा भएमा त्यस्तो कर्मचारीको ज्येष्ठता सोही उपदफा बमोजमि बढुवा हुने अन्य कर्मचारी भन्दा पछि हुने गरी कायम गरिन्छ । (४) यस ऐन बमोजमि बढुवा गर्दा यस दफा बमोजमि गरि बढुवाको कारबाही सम्पन्न गरी सफारसि गरिएपछि कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा गरि बढुवाको सफारसि गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २४घ१ख.कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा बढुवा भएका कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अघिकार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा बढुवा भएका कर्मचारीहरूको समायोजनको लागिसेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र सम्बन्धति मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगमा पुल दरबन्दी सर्जिना गरी त्यसरी बढुवा भएका तथा हुने कर्मचारीहरूलाई त्यस्तो दरबन्दीमा समायोजन पदस्थापना गर्नेछ ।

(२) यो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको लागिदिरखास्त आह्वान भई बढुवा नयुक्तिपाउन बाँकी रहेको तथा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको लागिदिरखास्त आह्वान भई बढुवा हुने कर्मचारीहरूको समायोजनको लागिसेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले सम्बन्धति मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगमा पुल दरबन्दी सर्जिना गरी त्यसरी बढुवा भएका तथा हुने कर्मचारीहरूलाई त्यस्तो दरबन्दीमा समायोजन पदस्थापना गर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियसरी बढुवा भएका तथा हुने कर्मचारीहरू नजामती सेवाको दरबन्दी नरहेको नकियमा कार्यरत रहेको भएमा त्यस्तो कर्मचारीको दरबन्दी भएको नकियमा पुल दरबन्दी सर्जिना गरी त्यस्तो दरबन्दीमा समायोजन पदस्थापना गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजमि समायोजन पदस्थापना भएपछि निजिहु बढुवा हुनु भन्दा अगाडिबहाल रहेको पद स्वतः खारेज हुनेछ । (५) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजमि समायोजन पदस्थापना भएको दुई महिनाभित्र सम्बन्धति मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगले साविकको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा बढुवा भएका तथा हुने कर्मचारीहरूको समायोजनको लागिआवश्यक पर्ने दरबन्दीको स्तर उन्नतरि थप दरबन्दीको यकनि गरी स्वीकृतिको लागिसामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । यसरी पठाइने विवरणमा साविकको दरबन्दी, कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा बढुवा भएको तथा हुने कर्मचारीको विवरण तथा पुनःसंरचना गरी समायोजन गर्न सकनि दरबन्दीको विवरण खुलाइ पठाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमिको विवरण प्राप्त भए पछिसामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोको विश्लेषण गरी उपयुक्त ठहराएको दरबन्दी एक महिनाभित्र स्वीकृत गर्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि दरबन्दी स्वीकृत भएपछिसंशोधति दरबन्दी विवरण नजामती कतिबखानाबाट अद्यावधिक गराउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि नजामती कतिबखानाबाट दरबन्दी विवरण अद्यावधिक भए पछिउपदफा (६) बमोजमि स्वीकृत भएको दरबन्दीमा सेवा, समूह तथा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले उपदफा (९) बमोजमि तयार गरिएको योग्यताक्रम सूची मध्ये माथिल्लो योग्यताक्रममा पर्ने कर्मचारीहरूको रुची तथा चाहनाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्न लगाई पदस्थापन गर्नेछ । (९) उपदफा (८) को प्रयोजनको लागिसेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले सम्बन्धति सेवा, समूह वा

उपसमूहका कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा बढ्नु भएका कर्मचारीहरूको योग्यताक्रम सूची तयार गरी राख्नु पर्नेछ । यसरी योग्यताक्रमको सूची तयार गर्दा देहायको आधारमा तयार गर्नु पर्नेछ :- । (क) हाल बहाल रहेको श्रेणीको पदमा ज्येष्ठता लागू भएको मतिको आधारमा, । (ख) खण्ड (क) बमोजमि ज्येष्ठता नछुटिएमा एक श्रेणी मुनिको पदमा नयुक्तवा बढ्नु नर्णय भएको मतिको आधारमा, । (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित आधारबाट ज्येष्ठता नछुटिएमा एक श्रेणी मुनिको पदको लागिलोक सेवा आयोग वा बढ्नु समतिको सफारसिको योग्यताक्रमको आधारमा, । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजमि ज्येष्ठता नछुटिएमा उमेरको ज्येष्ठताको आधारमा ।

(१०) उपदफा (८) बमोजमि पदस्थापन भएपछित्यस्तो पुल दरबन्दी स्वतः खारेज हुनेछ । (११) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१), (२) र (३) बमोजमि पुल दरबन्दीमा रहेका कर्मचारीहरू उपदफा (८) बमोजमि पदस्थापन नभई अन्यत्र सरुवा हुने छैन । (१२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (८) बमोजमि पदस्थापन भएको कार्यालयमा दफा १८ को उपदफा (३) बमोजमिको अवधि पूरा नभई कुनै पनकिर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिने तथा काज खटाइने छैन । तर, नेपाल सरकारबाट थप आर्थिक सहायता लिएका, नेपाल सरकारद्वारा गठित मेडिकल बोर्डले बरिमी भनी सफारसि गरेका, अपाङ्गताको “क” र “ख” वर्गको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका, स्थानीय नकिया लगायत दुर्गम स्थानमा पदस्थापन भै जान चाहने कर्मचारीहरू, कडा कसिमिका रोग लागेका कर्मचारीहरू, पतवा पत्नीको कडा रोगमा उपचार गराई सुगम स्थानमा बसिरहेका कर्मचारीहरू, वशेष परस्थितिजिन्य अवस्थाका कर्मचारीहरू, आसौच वारेका, गर्भवती र घरायसी कारणबाट अन्यत्र जान नसक्ने महिला, अवकाश हुन दुई वर्ष वा सो भन्दा कम समय बाँकी रहेका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतलिई यस दफा बमोजमिको रक्ति पदमा सरुवा गर्न वा काजमा खटाउन बाधा पर्ने छैन । (१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस दफा बमोजमि हुने समायोजन पदस्थापनले यस दफा बमोजमि सर्जिना भएको पद बाहेक अन्य रक्ति पदमा दफा ७ को उपदफा (१) बमोजमि पदपूर्तगर्ने व्यवस्थामा कुनै प्रतकिल असर पुर्‍याउने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । २४घ. श्रेणीवहीन कर्मचारीको स्तर वृद्धसिम्बन्धी व्यवस्था : (१) श्रेणीवहीन पदहरूको स्तर देहायबमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रथमस्तर । (ख) द्वतीयस्तर । (ग) तृतीयस्तर । (घ) चतुर्थस्तर । (ङ) पाँचौ स्तर । (२) श्रेणीवहीन पदमा सुनु नयुक्तहुने नजामती कर्मचारीको प्रथमस्तर कायम हुनेछ । (३) दफा १८ड. बमोजमि सजायको अभिलेख नभएको श्रेणीवहीन कर्मचारीको अख्तियारवालाले देहाय बमोजमि स्तर वृद्धगर्नेछ:- । (क) पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी तर दस वर्षभन्दा कम सेवा अवधिभएकालाई द्वतीयस्तर, । (ख) दस वर्ष वा सोभन्दा बढी तर पन्ध्र वर्षभन्दा कम सेवा अवधिभएकालाई तृतीयस्तर, । (ग) पन्ध्र वर्ष वा सोभन्दा बढी तर बीस वर्षभन्दा कम सेवा अवधिभएकालाई चतुर्थस्तर । (घ) बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधिभएकालाई पाँचौस्तर । (४) उपदफा (३) को स्तर बमोजमिको तलबमान नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । (५) स्तर वृद्धसिम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । २४ड. वैयक्तिक वविरण राख्नु पर्ने: (१) आफू बहाल रहेको कार्यालयमा कार्यरत नजामती कर्मचारीको वैयक्तिक वविरण दुरुस्त राख्ने जमिमेवारी सम्बन्धति वभिगीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखको हुनेछ । आफ्नो व्यक्तगित वविरण अद्यावधकि गर्ने गराउने दायतिव सम्बन्धति कर्मचारीको हुनेछ ।

(२) बढ्नुवाको लागिसम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेका नजामती कर्मचारीले सरकारी काम वा अध्ययन वा काजको सलिसलामा वदिशमा रही वा दैवी वपित्ती वा काबु बाहरिको परस्थितिपरी दरखास्त फाराम पेस गर्न नसकेमा बढ्नु सूचनाको म्यादभतिर सम्बन्धति वभिगीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो कर्मचारीको वविरण बढ्नु सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । यसरी पठाइएको वविरणलाई आधार मानी बढ्नु समतिलि बढ्नु कारबाही टुङ्गो लगाउनेछ । (३) कुनै उम्मेदवारले बढ्नुवाको दरखास्त फाराम भर्दा झुट्टा वविरण पेस गरेको व्यहोरा प्रमाणति भएमा नजिलाई वभिगीय सजाय गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २४घ. बढ्नुवाको उजुरी: (१) दफा २० बमोजमि बढ्नु समतिलि गरेको बढ्नु सफारसिमा चित्त नबुझ्ने सम्बन्धति नजामती कर्मचारीले त्यस्तो सफारसि गरेको मतिलि पैतीस दनिभतिर लोकसेवा आयोगमा उजुरी दनि सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा उजुरी गर्ने म्याद नाघेको मतिलि साठी दनिभतिर टुङ्गो लगाइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पर्न आएका उजुरी टुङ्गो लागेपछि पहिलि प्रकाशति बढ्नु नामावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा उजुरी सुन्ने अधिकारीले सोको सूचना बढ्नु समतिलि दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी छानबनि गर्दा जानी-जानी त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन गरेको देखिएमा लोकसेवा आयोगले मूल्याङ्कनकर्तालाई चेतावनी दनि सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि पर्न आएको उजुरी झुट्टा ठहरिएमा उजुरी पछि हुने बढ्नुमा त्यस्तो उजुरीकर्ताको पहिलो पटकको उजुरी भए २ अङ्क र दोस्रो पटकको उजुरी भए ३ अङ्क काटिनेछ । (५) उपदफा (३) वा (४) बमोजमि भएको कारबाहीको सूचना सम्बन्धति कर्मचारी लगायत बढ्नु समतिको सचवालय र सम्बन्धति कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । (६) बढ्नुवाको उजुरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २५. बढ्नुवाको शर्तमा परवित्तन : दफा २१, २२, पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २४, २४क, २४ख, २४ग, २४घ. वा सो अनर्गत बनेका नयिमहरूमा कुनै संशोधन गर्दा त्यस्तो संशोधन भएको एक वर्षपछिको मतिदिखि भातर लागू हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । २६. सेवा, समूह वा उपसमूह परवित्तन: नेपाल सरकारलाई नजामती सेवाको कुनै सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै श्रेणीको कुनै वशेष योग्यता भएको कर्मचारीको आवश्यकता परी सो सेवा, समूह वा उपसमूह भतिरबाट सरुवा वा बढ्नुवाद्वारा पूर्तगर्न नसकिने भई अन्य नजामती सेवा, समूह वा उपसमूहबाट

सेवा परिवर्तन गरी पदपूर्ति गरिनु पर्ने भएमा नेपाल सरकारले सोको माग गरी लोकसेवा आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित वजिजापनमा तोकिएको योग्यता भएका समान श्रेणीका नजामती कर्मचारीहरूको बीचमा प्रतस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट छनौट भएका नजामती कर्मचारीको नेपाल सरकारले सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्नेछ ।

तर नेपाल सरकारको कुनै निकायको नजामती सेवाको कुनै पद आवश्यक नभई दरबन्दी कटौती भएको र सो कटौती भएको सेवा समूह, उपसमूह र श्रेणीको पद अन्य कुनै पद निकायमा रकित नरहेको तथा एक वर्षसम्म पद रिक्ति हुन नआई त्यस्तो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को सेवा, समूह वा उपसमूह परिवर्तन गरिनुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगको परामर्श लई अन्य सेवा समूह वा उपसमूहमा समूहीकृत गर्न यो दफामा उल्लिखित कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । परिच्छेद- ५ । तलब भत्ता, चाडपर्व खर्च तथा अन्य सुविधा । २७. तलब भत्ता: (१) नजामती कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको दनिदेखि तलब भत्ता पाउनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) नजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नको लागि देहायब मोजमिको एक तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति रहनेछ :- । (क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव — अध्यक्ष । (ख) सचिव, अर्थ मन्त्रालय — सदस्य । (ग) सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय — सदस्य । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१ख) तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष सफारसि गर्नेछ । सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या र वगित तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नेछ । सो समितिले अन्य कार्यवधि आफैले तय गर्न सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१ग) उपदफा (१क) बमोजमिको समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमितिको गठन गर्न र सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ वा सरोकारवालाहरूलाई समितिमा आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१घ) उपदफा (१क) बमोजमिको समितिको सचिवालयको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) नेपाल सरकारले उपदफा (१क) बमोजमिको समितिको सफारसिको आधारमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुने उपभोक्ता मूल्य सूचीको पचहत्तर प्रतिशतसम्म रकम प्रत्येक वर्ष भत्ताको रूपमा नजामती कर्मचारीलाई प्रदान गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रदान गरिएको भत्ता रकम सुरु तलब स्केलको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा पच्चीस प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) दफा २९ वा ६० मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक नजामती कर्मचारीले एक वर्षको सेवा पूरा गरेपछि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । तोकिए बमोजमिको रकम तलब वृद्धि पाउनेछ । तर यसरी तलब वृद्धि तोकिदा सम्बन्धित कर्मचारीले खाइपाई आएको रकममा नघट्ने गरी तलब वृद्धि सङ्ख्या मलिन गरिनेछ । कुनै नजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि रोकका भएकोमा सो तलब वृद्धि किन मतिदिखि फिर्ता हुने हो सो कुरा सम्बन्धित अधिकारीले लिखित रूपमा जनाई राख्नु पर्नेछ ।

२८. पकाएको तलब भत्ता पाउने: (१) नजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउनेछ । (२) कुनै नजामती कर्मचारीले पकाएको तलब पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत नजि जुनसुकै व्यहोराबाट नजामती सेवामा नरहेमा पनि पाउनेछ । (३) यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै नजामती कर्मचारीको तलब कट्टा गरिने छैन । (४) कुनै नजामती कर्मचारीले पाउने तलब सो कर्मचारी काम गरिरहेको वा बढिमा बसेको बखत रोकिने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । २८क. कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोष: (१) नेपाल सरकारले नजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन, कार्य परिणाम र प्राप्त नतिजाको आधारमा नजिलाले प्रोत्साहन गर्न एक कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोषको व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा रहने रकम, त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २९. कार्य दक्षता सीमा पार गर्ने: कुनै नजामती कर्मचारी कार्य दक्षता सीमा पार गर्नको नमित्त योग्य छ भनी राजपत्राङ्कित कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको हकमा अख्तियारवालाले लिखित रूपमा नजनाए सम्म कुनै नजामती कर्मचारीले कार्य दक्षता सीमा पार गरेको मानिने छैन । ३०. नलिम्बन भएमा पाउने तलब: (१) कुनै नजामती कर्मचारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको कारबाहीको फल स्वरूप नलिम्बन भएमा सो नलिम्बनको अवधिभर नजिले आफ्नो तलबको आधा मात्र पाउनेछ । तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई नजिले सफाई पाएमा नलिम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी नपाएको भए पूरै तलब (तलब वृद्धि हुने भएमा सो समेत) पाउनेछ । कसुरदार ठहरिएमा नलिम्बन भएको मतिदिखिको बाँकी तलब भत्ता पाउने छैन । (२) कुनै नजामती कर्मचारी उपदफा (१) मा उल्लिखित कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट नलिम्बन रहन गएको रहेछ भने नजिले त्यसरी नलिम्बन रहेको अवधिको तलब पाउने छैन । ३१. कर्मचारी सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गरिदिने: नजामती कर्मचारीहरूको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिदिनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ३२. चाडपर्व खर्च तथा अन्य सुविधा : (१) नजामती कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि कर्मचारीले खाइपाई आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम

प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछ । यस्तो रकम कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लिन सक्नेछ । (२) नवित्तभरण पाउने गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई नजिले पाउने एक महानाको नवित्तभरण बराबरको रकम चाडपर्व खर्चको रूपमा दिइनेछ ।

(३) नजामती कर्मचारीले पाउने उपचार खर्च, अशक्त वृत्ति, अङ्गभङ्ग भएवापत पाउने सुविधा, असाधारण पारिवारिक नवित्तभरण तथा उपदान, शैक्षिक भत्ता, सन्ततवृत्ति, शिशु स्याहार भत्ता वा अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद- ६ । अवकाश, उपदान र नवित्तभरण । ३३. अनिवार्य अवकाश: पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पूरा भएको वा दफा १७ बमोजमिको पदावधि पूरा भएको नजामती कर्मचारीले नजामती सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) लागू हुनुअघि ३० वर्ष सेवा अवधि पुगी म्याद थप भई नजामती सेवामा बहाल रहेका नजामती कर्मचारीहरू पन्ध्र वर्ष उमेर पूरा नहुन्जेल सम्म नजामती सेवामा बहाल रहन सक्नेछन् । तर दफा १७ बमोजमि पदावधि तोकिएका नजामती कर्मचारीको हकमा सोही दफा बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि नजामती कर्मचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गर्दा नजिले पेश गरेको शक्तिषण संस्थाको प्रमाणपत्रमा कटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा कटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नजिले भरेको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटिरोल) मा लेखिएको जन्ममिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट नजि पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ३४. अवकाश दिन सक्ने: नेपाल सरकारले देहायका अवस्थामा कुनै पनि नजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन सक्नेछ:- । (क) कुनै नजामती कर्मचारीले आफ्नो जमिमामा रहेको वा आफूले कुनै तरिकाबाट प्राप्त गरेको सरकारी गोप्य कागजात, लिखित वा जानकारी कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई नकियालाई दिएमा वा दिन प्रयास गरेको कुरा प्रमाणित भएमा, । (ख) कुनै नजामती कर्मचारीले राष्ट्रिय हति विपरीत कुनै विदेशी राष्ट्र, संस्था वा नागरिकसँग अवाञ्छित सम्पर्क कायम गरी आफ्नो ओहदाको मर्यादा विपरीत गैरजमिमेवारीपूर्ण व्यवहार गरेको कुरा प्रमाणित भएमा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३४क. असमर्थ कर्मचारीको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था: कुनै नजामती कर्मचारी शारीरिक वा मानसिक रोगको कारणबाट नियमि रूपमा सेवा गर्न असमर्थ छ भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भई आएमा नेपाल सरकारले नजिलाई नजिको सेवा अवधिमि बढीमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिन सक्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३५. स्वेच्छक अवकाश: (१) नवित्तभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद पचास वर्ष पूरा भएका नजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित सर्तमा स्वेच्छक अवकाश दिन सक्नेछ ।

यसरी स्वेच्छक अवकाश लिन कर्मचारी मध्ये संवत् २०४९ साल कार्तिक २१ गतेभन्दा अघि नजामती सेवामा प्रवेश गर्ने हकमा साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी र सो मिति र सोभन्दा पछि नजामती सेवामा प्रवेश गर्ने हकमा अन्ठाउन्न वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी नवित्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधिकायम गरिनेछ । तर दरबन्दी मलिन हुन नसकी फाजलिमा परेको वा नेपाल सरकारलाई आवश्यक नभएका पदमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा छुट्टै सुविधा र सर्त तोकी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्वेच्छक अवकाशको लागि निविदन माग गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नवित्तभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद पचास वर्ष पुगेको कर्मचारीले स्वेच्छक अवकाश लिन चाहेमा यस ऐन बमोजमि एक श्रेणी माथिको पदमा दफा २०क. बमोजमि बढुवा पाउने भएमा एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी दफा ३७ को उपदफा (३) को सेवा अवधि पूरा भएको भए सो सुविधा समेत पाउने गरी स्वेच्छक अवकाश दिन सक्नेछ । ३६. उपदान: (१) पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर नवित्तभरण पाउने अवधि निपुगेको नजामती कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई पदबाट अलग भएमा वा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिनी गरी पदबाट हटाइएमा देहायको दरले उपदान पाउनेछ:- । (क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको नजामती कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखरी आधा महानाको तलब, । (ख) दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको नजामती कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखरी एक महानाको तलब, । (ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी बीस वर्षभन्दा कम सेवा गरेको नजामती कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखरी डेढ महानाको तलब । (२) चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । ३७. नवित्तभरण: (१) बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म सरकारी सेवा गरेको नजामती कर्मचारीले देहाय बमोजमिको हिसाबले मासिक नवित्तभरण पाउनेछ:- । जम्मा सेवा वर्ष × आखरी तलबको रकम । ५० । चौथो संशोधनद्वारा झकिएको । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम उमेर चालीस वर्ष तोकिएको वर्ग र पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरू र दफा १० को उपदफा (२) बमोजमि उम्मेदवार भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरू उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदा नजिको सेवा अवधि नवित्तभरण पाउन सक्ने अवस्था रहेनछ भने । त्यस्तो नजामती कर्मचारीलाई बढीमा दुई वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी नवित्तभरण प्रदान गर्न सकिनेछ । तर यो उपदफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि सेवा नवित्त भइसकेका कर्मचारीको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नवित्तभरणको न्यूनतम रकम समान पदको बहालवाला नजामती कर्मचारीको तलबको शुरु अङ्कको आधाभन्दा कम पहिलो

संशोधनद्वारा थप । र अधिकतम समान पदको बहालवाला नजामती कर्मचारीको तलबको शुरु स्केलभन्दा बढी हुने छैन ।

(३) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । संवत् २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघिदिखि नजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिन सक्नेछ । यसरी स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिएको वा संवत् २०४९ साल कात्तिक २१ गतेभन्दा अघिदिखि नजामती सेवामा बहाल भई ५८ वर्ष उमेर पूरा भएको कारणबाट दफा ३३ बमोजमि स्वतः अवकाश प्राप्त गरेको नजामती कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थप गरी नजिको जम्मा सेवा अवधिकायम गरिन्छ । (४) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पन्ध्र वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै नजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा नजिको सेवा अवधिमि बढीमा पाँच वर्ष अवधि थप गरी नजिको परिवारलाई नवित्तभरण वा उपदान जुन लनि चाहन्छ सो रोजेर लनि दिइनेछ । (५) कुनै सरकारी पदमा अघि गएको सेवावापत नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्तिलाई नजामती पदमा नयुक्त भएमा नजिले पछि गएको सेवा अवधिमि अघि गएको सेवा अवधि जोडी यस दफा बमोजमि नवित्तभरण लनि पाउनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३७क. सेवा अवधि गणना हुने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ७ को उपदफा (१४) बमोजमि स्थायी नयुक्तिएको नजामती कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र नजिले नजामती सेवाको स्थायी नयुक्तिले भन्नुभन्दा अघि गएको विकास तर्फको पदमा नरिन्तर रुपमा गरेको सेवा अवधि जोडाउन नविदन दिएमा त्यस्तो सेवा अवधिको शतप्रतिशत सेवा अवधि नवित्तभरण वा उपदानको प्रयोजनको लागि हालको सेवा अवधिमि गणना गरिन्छ । ३८. नवित्तभरणमा वृद्धि: बहालवाला नजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको शुरु अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तहिलाई रकम समान पदका नवित्त नजामती कर्मचारीहरूको नवित्तभरण रकममा पन्थिप गरिन्छ । तर दोस्रो संशोधनद्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश थप । दफा ३९ख. बमोजमि नवित्तभरण पाउने नजामती कर्मचारीको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । ३९. पारिवारिक नवित्तभरण र उपदान: (१) कुनै नजामती कर्मचारीको सेवामा छँदै वा नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा नजिको परिवारलाई वा नजिको नाबालक भाइ वा अवविहति दिदी बहनीलाई दफा ३६ वा ३७ मा लेखिए बमोजमि उपदान वा नवित्तभरण प्राप्त हुनेछ । तर नवित्तभरणको हकमा यस्तो नवित्तभरण सात वर्षभन्दा बढी समय प्राप्त हुने छैन । नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएको नजामती कर्मचारीको परिवारलाई सात वर्ष पुगेपछि नवित्तभरण प्राप्त हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नवित्तभरण पाउने व्यक्तिलाई नाबालक रहेछ भने नजि बालगि नभएसम्म त्यस्तो नवित्तभरण पाउनेछ ।

(३) नजामती कर्मचारीको वधुर पति वा वधिव पत्नीले नजिको पति वा पत्नी सेवामा छँदै वा नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भई उपदफा (१) बमोजमि पारिवारिक नवित्तभरण पाउने भएमा सो नवित्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भएको मतिदिखि र त्यस्तो नवित्तभरण नपाउने भएमा वा नजिको पति वा पत्नीले नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष व्यतति भइसकेपछि मृत्यु भएकोमा नजि कर्मचारीको मृत्यु भएको मतिदिखि जीवनभर नजिले पाउने नवित्तभरणको आधा रकम पाउनेछ । तर दोस्रो संशोधनद्वारा प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश थप । त्यस्तो वधुर पति वा वधिव पत्नीले अर्को विवाह गरेमा नजिले त्यस्तो नवित्तभरण सुविधा पाउने छैन । (३क) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नजामती कर्मचारीको नवित्तभरण पाइरहेको वधुर पति वा वधिव पत्नीको मृत्यु भएमा वा नजिले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो नजामती कर्मचारीको नाबालगि सन्तानले बालगि नभएसम्म त्यस्तो नवित्तभरणको रकम तोकिए बमोजमि पाउनेछ । (४) बहालवाला नजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको शुरु अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ, त्यसको दुई तहिलाई रकम उपदफा (१), (२) र (३) अनुसार पारिवारिक नवित्तभरण पाइरहेका व्यक्तिलाई खाइपाई आएको पारिवारिक नवित्तभरण रकममा पन्थिप गरिन्छ । (५) कुनै नजामती कर्मचारीको यस ऐनबमोजमि पाउने कुनै रकम लनि नपाउँदै मृत्यु भएमा सो रकम नजिको परिवारको सदस्यहरू मध्ये यस ऐन बमोजमि नजिको नवित्तभरण वा उपदान पाउने ठहरिएको व्यक्तिलाई लनि पाउनेछ । (६) नवित्तभरण वा उपदान दिँदा मृत नजामती कर्मचारीले आफ्नो परिवारको सदस्य मध्येमा वा आफ्नो नाबालक भाइ वा अवविहति दिदी बहनी कसैलाई इच्छाएको रहेछ भने सो व्यक्तिलाई र कुनै कारणले सो व्यक्तिलाई पाउन नसक्ने अवस्था भएमा वा कसैलाई पनि इच्छाएको भएमा सो कर्मचारीको परिवारको सदस्यमध्ये नेपाल सरकारले उचित ठहर्याएको व्यक्तिलाई दिइनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ३९क. बेपत्ता भएको कर्मचारीको नवित्तभरण र उपदान: (१) नजामती सेवामा रही काम गरेको कुनै कर्मचारी हराई बेपत्ता भई तोकिएको अवधिसम्म मेरो बाँचेको पत्ता नलागेमा त्यस्तो कर्मचारीले दफा ३६ वा ३७ बमोजमि पाउने उपदान वा नवित्तभरणको रकम नजिको परिवारलाई दिइनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३७ बमोजमि नवित्तभरण लनि पाउने व्यक्तिलाई नवित्तभरण लनि नपाउँदै बेपत्ता भएमा सात वर्षसम्म र नवित्तभरण पाउन थालेपछि बेपत्ता भएमा सात वर्ष पुग्नु बाँकी अवधिसम्म नजिको परिवारलाई नवित्तभरणको पूरै रकम र सो अवधिपछि पति वा पत्नीलाई आजीवन नवित्तभरणको आधा रकम पारिवारिक नवित्तभरण दिइनेछ । (३) बेपत्ता भएको कर्मचारी पछि फेला परेमा दफा ३६ बमोजमिको उपदान भुक्तानी दिई नसकेको भए सो उपदान वा दफा ३७ बमोजमि पाउने नवित्तभरणको रकम नजिले दाबी गर्न आएको मतिदिखि नजिले नै दिइनेछ ।

तर उपदफा (१) वा (२) बमोजमि भुक्तानी दिई सकेको उपदान, नवित्तभरण वा पारिवारिक नवित्तभरण रकममा पछि फेला परेको व्यक्तिलाई दाबी गर्न पाउने

छैन । नवित्तभरण कोष ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ३९ख. योगदानमूलक नवित्तभरण कोष सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नजामती सेवामा नयिक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदान मूलक नवित्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमिको व्यवस्था लागू हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि योगदानमूलक नवित्तभरण प्रणाली लागू हुने नजामती कर्मचारीको हकमा दफा ३५, ३६, ३७, ३७क., ३८, ३९, ३९क. र ३९ग. को व्यवस्था लागू हुने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३९ग. पारिवारिक नवित्तभरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले खटाएको कार्यसम्पादन गर्ने सलिसलामा दवन्दवको कारणले कुनै नजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको पदावधिबीस वर्षभन्दा कम रहेछ भने बाँकी अवधि थप गरी नजिको पति वा पत्नीलाई आजीवन यस ऐन बमोजमिको नवित्तभरण दडिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नवित्तभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तिले दफा ३९ बमोजमिको पारिवारिक नवित्तभरण वा उपदान पाउने छैन । (३) यस दफा बमोजमि नवित्तभरण पाउने व्यक्तिले अर्को ववाह गरेमा नजिले त्यस्तो नवित्तभरण पाउने छैन । (४) बहालवाला नजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको शुरु अड्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तह्रह्र रकम यस दफा अनुसार नवित्तभरण पाइरहेका व्यक्तिले खाइपाई आएको पारिवारिक नवित्तभरण रकममा पन थप गरनेछ । (५) यस दफान बमोजमि नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा नजिले अर्को ववाह गरेमा त्यस्तो नवित्तभरणको रकम मृतक कर्मचारीको नाबालक छोराछोरी भए त्यस्ता छोराछोरीले बालगि नभएसम्म तोकिए बमोजमि पाउने छन् । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ३९घ. विशेष आर्थिक सुवधि : नजामती कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा नजिको परिवारलाई एक लाख पचास हजार रुपैयाँ एकमुष्ट प्रदान गरनेछ । ४०. तलबको उल्लेख: (१) यस परिच्छेद र परिच्छेद ५ मा जहाँ जहाँ तलबको उल्लेख भएको छ त्यसले सम्बन्धित नजामती कर्मचारीको तत्कालको तलब रकम (तलब वृद्धिसमेत) लाई जनाउनेछ । (२) दफा ३६ र ३७ को प्रयोजनको लागि "आखरी तलब" भन्नाले सम्बन्धित कर्मचारीको अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थाको तलबलाई जनाउनेछ र त्यसरी अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थामा कुनै नजामती कर्मचारी असाधारण बढि वा नलिम्बनमा रहेको भए त्यस्तो अवधिको नमित्त पन पुरै तलबको हिसाब गरनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ४०क. बीमा सुवधि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नजामती कर्मचारीको बीमा वापत नेपाल सरकारले एउटा सावधिक जीवन बीमा कोष स्थापना गर्नेछ । (२) प्रत्येक नजामती कर्मचारीको मासिक तलबबाट दुई सय रुपैयाँ कट्टा गरी उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा गरनेछ र त्यति नै रकम नेपाल सरकारले थप गरी बीमाडक रकम एक लाख रुपैयाँको बीसवर्षे सावधिक जीवन बीमा गरदिनेछ ।

सो बीमा कोषमा जम्मा भएको रकम मध्येबाट कर्मचारी सेवा नवित्त हुँदा नजिलाई बीमाडक रकम र बोनस भुक्तानी दडिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि रकम कट्टा गर्न सुरु गरेको बीस वर्ष अवधि नपुगी कुनै नजामती कर्मचारीको मृत्यु भएमा नजिको परिवारले एक लाख रुपैयाँ पाउनेछ । कुनै नजामती कर्मचारी सेवाबाट अनविर्य अवकाश भएमा देहाय बमोजमिको रकम प्रदान गरनेछ:- । (क) एक वर्षभन्दा कम अवधिको रकम कट्टी गरिएको भए दस हजार रुपैयाँ, । (ख) एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म रकम कट्टी गरिएको भए पच्चीस हजार रुपैयाँ, । (ग) पाँच वर्षदेखि दस वर्षसम्म रकम कट्टी गरिएको भएमा पचास हजार रुपैयाँ, । (घ) दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षसम्म रकम कट्टी गरिएको भएमा पचहत्तर हजार रुपैयाँ, । (ङ) बीस वर्षसम्म रकम कट्टी गरिएको भएमा एक लाख रुपैयाँ । तर नजिले जम्मा गरेको रकम र सोको ब्याज लाभांश रकम उल्लिखित रकम भन्दा बढी हुन आएमा सोही बराबरको रकम उक्त कोषबाट प्रदान गरनेछ । (४) कुनै नजामती कर्मचारीले उपदफा (२) बमोजमि रकम जम्मा गर्न सुरु गरेको बीस वर्ष नपुगी अनविर्य अवकाश भएको अवस्थामा बाहेक अन्य जुनसुकै कसिमिबाट सेवाबाट अलग भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई समर्पण मूल्य बराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ । (५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नजामती सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीले सावधिक जीवन बीमाबापत जम्मा गरेको रकम बीस वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमि परपिक्व हुने गरी नरिन्तरता दनि सक्नेछ । तर सोबापत नेपाल सरकारले कुनै रकम व्यहोर्ने छैन । (६) सावधिक जीवन बीमा कोषसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४०ख. अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्था: (१) सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग वा सचवालयले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा पठाउनको लागि प्रत्येक वर्ष सो सम्बन्धी विवरण तयार गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि विवरण प्राप्त भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणको लागि विषयगत आधारमा सङ्ख्या कटिन गरी त्यसको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा संशोधित । (३) नेपाल सरकारको नाममा राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य सरकारी निकायमा प्राप्त भएका अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी अवसर नेपाल व्यवस्थापिका-संसद सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा लगायत सबै सेवालाई न्यायिक तवरले बाँडफाँड गर्न देहाय बमोजमिको समति रहने छ:- । (क) नेपाल सरकारको मुख्य सचवि — अध्यक्ष । (ख) अर्थ मन्त्रालयको सचवि — सदस्य । (ग) कानून, न्याय, संवधानसभा तथा संसदीय मामला मन्त्रालयको सचवि — सदस्य । (घ) राष्ट्रिय योजना आयोगको सचवि — सदस्य । (ङ) सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचवि — सदस्य सचवि । चौथो संशोधनद्वारा थप । (३क) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त अध्ययन तालीम वा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी अवसर बाँडफाँड सम्बन्धमा भएको काम कारबाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समति समिक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमिको समतिको नरिणयानुसारको अवसरहरूको वतिरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । (४क) यस दफा बमोजमि वैदेशिक अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको कर्मचारीले त्यस्तो अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण सम्पन्न गरेपछि सो सम्बन्धी प्रतविदन तयार गरी आफ्नो कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । (५) अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी आधारहरू तोकिए बमोजमि हुनेछन् । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ४०ग. अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि सेवा गर्नुपर्ने अवधि: नेपाल सरकारको मनोनयनमा अध्ययन गर्ने, तालीम लिन वा अध्ययन भ्रमणमा जाने नजामती कर्मचारीले त्यस्तो अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरे पछि अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा जानुभन्दा अघि कार्यरत रहेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा यस ऐनको अधीनमा रही देहाय बमोजमिको अवधिसम्म अनिवार्य रूपले सेवा गर्नु पर्नेछ:- । अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणको अवधि सेवा गर्नु पर्ने न्यूनतम अवधि । (क) तीन महिनासम्म एक वर्ष । (ख) तीन महिनादेखि छ महिनासम्म डेढ वर्ष । (ग) छ महिनादेखि नौ महिनासम्म दुई वर्ष । (घ) नौ महिनादेखि एक वर्षसम्म तीन वर्ष । (ङ) एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म चार वर्ष । (च) दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म पाँच वर्ष । (छ) तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म सात वर्ष । (ज) चार वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म आठ वर्ष । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ४०घ. कबुलयित गर्नु पर्ने: (१) कुनै पन निजामती कर्मचारीले सरकारी मनोनयनमा अध्ययन गर्न, तालीम लिन वा अध्ययन भ्रमण गर्न जानु भन्दा अघि त्यस्तो अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरी फर्केर आई दफा ४०ग. बमोजमिको सेवा गर्ने कबुलयित गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सरकारी मनोनयनमा गएका नजामती कर्मचारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि सेवा गर्न नआएमा वा दफा ४०ग. बमोजमि गर्नु पर्ने सेवा अवधि पूरा नगरेमा त्यस्तो कर्मचारीबाट अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण अवधिभर नजिले पाएको तलब, भत्ता नजिले प्राप्त गरेको छात्रवृत्ति रिकम तथा कबुलयितमा उल्लेख भएका अन्य रकमहरू समेत तोकिएको अवधिभित्र नबुझाएमा सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिनेछ । (३) अख्तियारवालाको पूर्वस्वीकृति लई नजि प्रयासमा गएका नजामती कर्मचारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा व्यतीत गरेको अवधि बराबर सेवा गर्ने कबुलयित गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) र (३) बमोजमि अध्ययन गर्न गएका नजामती कर्मचारीले अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेपछि सेवा गर्न नआएमा वा सेवा अवधि पूरा नगरेमा त्यस्ता कर्मचारीको अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणको अवधि नजिको सेवा अवधिमि गणना गरिने छैन ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको कर्मचारी अनिवार्य अवकाश भएको वा मृत्यु भएको कारणले दफा ४०ग. बमोजमिको सेवा अवधि पूरा गर्न नसकेमा नजि वा नजिको परिवारबाट कुनै रकम असुलउपर गरिने छैन । परिच्छेद- ७ । आचरण । ४१. समय पालन र नियमतिता: नजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारबाट निर्धारित समयमा नियमति रूपले कार्यालयमा हाजरि हुनु पर्दछ र सकेसम्म पहिले बढिको स्वीकृति निलई कामबाट अनुपस्थिति हुनु हुँदैन । ४२. अनुशासन र आज्ञापालन: (१) नजामती कर्मचारीले अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमान्दारी र तत्परताको साथ पालन गर्नु पर्दछ । (२) नजामती कर्मचारीले सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको अधिकृतले दएका आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पूरा गर्नु पर्दछ । (३) नजामती कर्मचारीले आफूभन्दा माथिका सबै कर्मचारीहरू प्रति उचित आदर देखाउनु पर्नेछ र आफू मुनिका कर्मचारीहरू प्रति उचित व्यवहार गर्नुपर्नेछ । ४३. राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने: कुनै पन निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी माथि कुनै राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन । ४४. राजनीतमि भाग लिन नहुने: नजामती कर्मचारीले राजनीतमि भाग लनु हुँदैन । ४५. सरकारको आलोचना गर्न नहुने: (१) नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै पन निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दनि, रेडियो वा टेलिभिजन आदिवारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दनि वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून र नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बाधा पर्ने छैन । ४६. सरकारी कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्नमा प्रतिबन्ध: कुनै पन निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारद्वारा अख्तियार नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालन गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानूनद्वारा नषिधति विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसरकारी व्यक्तिलाई प्रेसलाई दनि वा बताउनु हुँदैन । यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सरकारी सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू रहनेछ । ४७. दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लनिमा प्रतिबन्ध: (१) सरकारी काममा कुनै पन प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै पन निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लनि हुँदैन ।

(२) नजामती कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा नजिले नेपाल सरकारलाई सो कुराको

सूचना दिई नकिसा भए बमोजमि गर्नु पर्छ । ४८. कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने: (१) नजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृत नलिई देहायको काम गर्नु हुँदैन:- । (क) कुनै बैङ्क वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेशन वा सञ्चालनको काममा भाग लनि, । (ख) प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न, । (ग) चौथो संशोधनद्वारा झिकिएको । ० । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी साहित्यिकि, वैज्ञानिकि वा कलात्मक कार्य गर्न सक्नेछ । ४९. नरिवाचनमा भाग लनि नहुने: नजामती कर्मचारीले कुनै पनिराजनैतिक पदको लागि हुने नरिवाचनमा भाग लनि वा कसैको नमित्तित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न हुँदैन । तर कसलाई मत दिएको वा दनि वचार गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलति कानून बमोजमि आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । ४९क. अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने: (१) नजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, वशिषज्ज वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कार्य गर्न बाधा पुगेको माननि छैन:- । (क) आफ्नो पदीय कर्तव्य पालनाको वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकेको वा लगाएको कार्य गर्दाको सलिसलामा कसैलाई सेवा प्रदान गर्न, । (ख) प्रचलति कानून बमोजमि अध्ययन वदि लई स्वदेशी वा वदिशी शैक्षिकि संस्थामा अध्ययन गर्दाको बखत सम्बन्धति शैक्षिकि संस्थामा कुनै सेवा पुर्खाउन वा त्यस्तो संस्थाले लगाएको कुनै कार्य गर्न, । (ग) राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिकि, प्राज्ञिकि वा अनुसन्धान मूलक संघसंस्था वा नेपाल सदस्य राष्ट्र रहेको क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको सेवा सम्बन्धति सेवा, समूह, उपसमूहको लागि उपयोगी हुने देखी अख्तियारवालाले वदि वा काज स्वीकृत गरेकोमा सम्बन्धति नकियामा सेवा गर्न, । (घ) अख्तियारवालाको स्वीकृत लई नेपाल सरकारको नीति विपरीत नहुने गरी स्वदेश वा वदिशस्थति कार्यक्रममा सहभागी हुन, प्रवचन दनि वा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न, । (ङ) अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृत लई कार्यालय समय बाहेकको समयमा शैक्षिकि, प्राज्ञिकि वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान गर्न, । (च) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालति वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिकि स्वामति वा नियन्त्रणमा रहेको प्रशिक्षण संस्थामा कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य वा अनुसन्धान गर्न, । (छ) कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी मानव कल्याण, परोपकार वा सामाजिकि भलाईका लागि सेवा पुर्खाउन, । (ज) आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा नलनि, कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने र नेपाल सरकारको अहति नहुने गरी आफ्नो पेशागत सङ्गठन वा अन्य कुनै सामाजिकि संस्थामा आबद्ध हुन ।

स्पष्टीकरण: यस खण्डको प्रयोजनको लागि "सामाजिकि संस्था" भन्नाले सामाजिकि आवश्यकता पूरा गर्ने सलिसलामा परम्परा देखी समुदायमा आधारति भई समाजमा क्रियाशलि रहेका सामाजिकि संघ संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलति कानून बमोजमि दर्ता भएका साहित्य, कला, संस्कृति, खेलकुद, संगीत, वज्जिज्ञान, धर्म वा यसतै अन्य कुनै वधि वा क्षेत्रसँग सम्बन्धति संस्थालाई समेत जनाउँछ । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिकि नकियबाट पदपूर्तिका लागि लइने प्रतस्पर्धात्मक परीक्षाको प्रक्यामा संलग्न हुने कर्मचारीले त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दनि र त्यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिएको व्यक्तिले त्यसपछि एकवर्ष सम्म सञ्चालन हुने त्यस्तो परीक्षाको प्रक्यामा संलग्न हुन पाउने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । ४९ख. स्थायी आवासीय अनुमतिलि नहुने: नजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमतिलि वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नको लागि आवेदन दनि हुँदैन । ५०. प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतबिन्ध: नजामती कर्मचारीले नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । को सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी, देशको शान्ति सुरक्षा, वैदेशिकि सम्बन्ध र सार्वजनिकि मर्यादा तथा अदालतको नरिण्यको अवहेलना हुने गरी, वभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका मानसिहू बीच वैमनस्य उत्पन्न गराउने वा साम्प्रदायिकि दुर्भावना फैलाउने गरी वा कुनै अपराधलाई प्रश्रय हुने गरी प्रदर्शन गर्न, हडतालमा भाग लनि वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउनसमेत हुँदैन । ५१. हडताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्नमा प्रतबिन्ध: नजामती कर्मचारीले कुनै पनिकार्यालय वा अधिकृतको कानूनद्वारा नरिधारति कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा वरिध हुने गरी हडताल वा कलम बन्द गर्न तथा शारीरिकि वा मानसिकि उत्पीडन हुने गरी दबाव दनि वा सो गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ५२. प्रतनिधित्व गर्नमा प्रतबिन्ध: नजामती कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको वषियमा आफैले वा वारेसद्वारा सम्बन्धति नकिय वा अधिकारी समक्ष नविदन दनिबाहेक अरू व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतनिधित्व गर्न हुँदैन । तर दफा ५३ को उपदफा (३) बमोजमि गठति नजामती कर्मचारीको आधिकारिकि ट्रेड युनियनको तर्फबाट गरनि प्रतनिधित्व र नजामती कर्मचारीको पदीय दायित्वको आधारमा गर्नु पर्ने कुनै कार्य गर्नमा यस दफाले बाधा पुर्खाएको माननि छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ५३. नजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नजामती कर्मचारीले यस ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्नेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि ट्रेड युनियन गठन गर्दा देहायको वषियमा देहाय बमोजमिको व्यवस्था पालना गर्नु पर्नेछ:- ।

(क) कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नु पर्ने राजपत्राङ्कति कर्मचारी बाहेक राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत

हक हतिका लागिराष्ट्रियस्तरको नजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लनि सक्नेछन् । (ख) नजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा हुनेछ । (३) नजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको नजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनौट गरेका पदाधिकारीहरू रहने गरी एक नजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सकिनेछ । (ख) नजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जलिलास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनेछ । नजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजमि गठन भएका नजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने छन् । (ग) नजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (४) नजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) कर्मचारीको हक हति संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गरी नजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु उपदफा (१) र (३) बमोजमि गठित नजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूको कर्तव्य हुनेछ । (ख) नजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनले भेला, तालीम, प्रशिक्षण, गोष्ठी लगायतका रचनात्मक एवं सर्जनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । (ग) नजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई महासंघ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार हुनेछ । (५) नजामती सेवासँग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले नजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लनि सक्नेछ । (६) उपदफा (१) र (३) बमोजमि गठन भएका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल स्थानमा सरुवाको माग भएमा अख्तियारवालाको सो अनुकूल हुने गरी सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (७) उपदफा (१) र (३) बमोजमि गठित राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र सदस्यहरूलाई युनियन सम्बन्धी स्वदेशी तथा वैदेशिक सेमिनार, गोष्ठी, अधिवेशन, सङ्गठन सम्बन्धी कार्य आदि कार्यक्रममा भाग लनिका लागि नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी एक वर्षमा बढीमा तीस दिनसम्मको काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । (८) नजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको दर्ता, सो सम्बन्धी सर्त, प्रक्रिया र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

५४. सम्पत्तिविवरणः नजामती कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण दनु पर्नेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५४क. यातना दनि नहुने : (१) नजामती कर्मचारीले कसैलाई पन्यातना दनु हुँदैन । (२) नजामती कर्मचारीले यौनजन्य दुरव्यवहार र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५४ख. अन्य आचरण : (१) नजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्दा सबै प्रतिशिष्ट व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (२) नजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय तथा पदानुसार आइपर्ने जमिमेवारीलाई मर्यादापूर्वक बहन गरी नषिपक्ष, स्वच्छ तथा छिटो छरितो रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ । (३) नजामती कर्मचारीले कुनै पनसिरकारी सम्पत्तिको प्रयोग वा उपयोग घरायसी कार्यको लागि गर्नु हुँदैन । (४) नजामती कर्मचारीले सरकारी राजस्वबाट तलब, भत्ता खाने गरी नयुक्त भएको कुनै पनसिरकारी कर्मचारीलाई कार्यालयको काममा बाहेक आफ्नो घरायसी काममा लगाउनु हुँदैन । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ५४ग. सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार : (१) नजामती कर्मचारीले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सेवाग्राही प्रतिभ्र्यादति व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (२) सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय, प्रक्रिया र काम सम्पादन गर्न लाग्ने समय समेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथा समयमा गराउनु पर्नेछ । ५५. आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालन गर्नु पर्नेः प्रत्येक नजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पद अनुकूलको आचरण समेत पालन गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ५५क. चेतावनी दनि सक्नेः कुनै नजामती कर्मचारीले समय पालन नगरेमा, सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्यालय सम्बन्धी । काममा लापरबाही वा ढलिसुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धित सुपरीवेक्षकले कारण खोली चेतावनी दनि सक्नेछ र सोको अभिलेख सम्बन्धित कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण फाइलमा राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद- ८ । सेवको सुरक्षा । ५६. नजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाः देहायका नजामती कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै पननजामती कर्मचारीलाई सफाइको सबूत दनि मनासबि माफकिको मौका नदई नजामती सेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गरिने छैनः- । (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको, । (ख) म्यादी पदमा बहाल रहेको, । (ग) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापित गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएको । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ) भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको । ५७. नजामती कर्मचारीको बचाउः (१) नजामती कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै सरकारी कामको सम्बन्धमा नजि उपर उपदफा (२) बमोजमिको रीत नपुर्‍याई मुद्दा चलन सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै नजामती कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउनको लागि फौजदारी मुद्दाको हकमा अख्तियारवालाको अनुमतिप्राप्त भएको हुनु पर्नेछ र देवानी मुद्दाको हकमा देहाय बमोजमि भएको हुनु पर्नेछः- ।

(क) मुद्दा चलाउने कारण तथा वादीको र नजिको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको नाम र ठेगाना खोली लेखित सूचना अख्तियारवालालाई वा सम्बन्धित नजामती

कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी पठाएको र त्यसको एकप्रत निक्कल नेपाल सरकारमा पेश भएको दुई महिना नाघेको । (ख) मुद्दा चलाउने कारण भएको आठ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसकेको । (३) कुनै नजामती कर्मचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनको सलिसलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुटिसकेपछि पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति नभई नजिउपर मुद्दा चल्न सक्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि मुद्दा चलाउन नेपाल सरकारबाट स्वीकृति दिएमा नजिको प्रतारिक्षा नेपाल सरकारले गर्नेछ । ५८. सेवा शर्तको सुरक्षा: कुनै पन निजामती कर्मचारीलाई नजिको नयिक्त्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, नवित्तभरण र अन्य सुवधि सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा नजिको स्वीकृति बिगर नजिलाई प्रतकिूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै नजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतकिूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधति व्यवस्था बमोजमि गर्न मज्जुर गरेको लखिति स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था नजिको हकमा लागू हुने छैन । परिच्छेद- ९ । सजाय र पुनरावेदन । ५९. सजाय: उचित र पर्याप्त कारण भएमा नजामती कर्मचारीलाई देहायबमोजमिको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । वभिगीय सजाय गर्न सकिनेछ :- । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (क) सामान्य सजाय: । (१) नसहित दनि, । (२) दुई वर्षसम्म बढुवा रोकका गर्ने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोकका गर्ने, । (३) दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोकका गर्ने वा दुई देखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोकका गर्ने । (ख) वशिष सजाय: । (१) भवषियमा सरकारी सेवाको नमित्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने । (२) भवषियमा सरकारी सेवाको नमित्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ६०. नसहित दनि वा बढीमा दुई तलब वृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोकका गर्ने: देहायको कुनै अवस्थामा नजामती कर्मचारीलाई नसहित दनि वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोकका गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोकका गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ :- । (क) नजिले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, । (ख) प्रचलति कानुन बमोजमि बरबुझारथ नगरेमा, । (ग) दफा ५५क. बमोजमि एक वर्षमा दुई पटकसम्म लखिति चेतावनी पाएमा, । (घ) यो ऐन वा प्रचलति कानुनले तोकेको पदीय दायतिव जिम्मेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा, । (ङ) सेवाग्राहीको पीर मर्का र उजुरी पटक-पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीले दिएको नर्दिशन पालना नगरेमा, । (च) कार्य वविरण लागू गर्ने गराउने दायतिव भएको पदाधिकारीले सो कार्य नगरेमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप ।

६०क. दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोकका गर्ने वा दुई देखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोकका गर्ने: देहायको कुनै अवस्थामा नजामती कर्मचारीलाई दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोकका गर्ने वा दुई देखि पाँच तलब वृद्धिसम्म रोकका गर्ने सजाय गर्न सकिनेछ :- । (क) अनुशासनहीन काम गरेमा, । (ख) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूमा उल्लिखिति आचरण सम्बन्धी कुराहरू उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) प्रचलति कानुन बमोजमि पेस्की फछ्यौट नगरेमा, । (घ) व्यवस्थापन परीक्षणबाट देखिएका अनयिमतिता सम्बन्धमा दिएको नर्दिशन पालना नगरेमा, । (ङ) पूर्वस्वीकृति नलिई बराबर कार्यालयमा अनुपस्थिति रहेमा, । चौथो संशोधनद्वारा थप । (च) दफा ४९क. को उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्ने वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुवधि प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, वशिषज्ज वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गरेमा । ६१. सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने: (१) देहायको कुनै अवस्थामा नजामती कर्मचारीलाई भवषियमा सरकारी सेवाको नमित्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिनेछ:- । (क) नजामती कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा । (ख) आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा । (ग) कार्यालयको समयमा बराबर मादक पदार्थको सेवन गरेमा । (घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा । (ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा । (च) आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा । (छ) बढि स्वीकृति नगराई लगातार नब्बे दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थिति रहेमा । चौथो संशोधनद्वारा थप । (ज) मनासबि कारण भई बढि स्वीकृति गराएकोमा बाहेक वैदेशिक अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको नजामती कर्मचारी त्यस्तो अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मतिलि तीस दिनभित्र सम्बन्धति कार्यालयमा हाजरि नभएमा । (झ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । चौथो संशोधनद्वारा संशोधति । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र दफा ६०क. को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा नजामती कर्मचारीलाई भवषियमा सरकारी सेवाको नमित्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ:- । (क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभयोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा । (ख) भ्रष्टाचार गरेमा । (ग) स्थायी आवासीय अनुमतिलिएमा वा सोको लागि आवेदन दिएमा । (घ) नजामती सेवामा नयिक्त्ति हुने वा बहाल रहने उद्देश्यले नागरकिता, उमेर वा योग्यता ढाँटेको प्रमाणति भएमा । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ६१क. वभिगीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी वशिष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजमि सो आयोगबाट र प्रचलति कानुन बमोजमि सम्बन्धति नकियाले कुनै नजामती कर्मचारीलाई वभिगीय कारबाही गर्न लेखी आएमा आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सोही बमोजमि वभिगीय सजाय गर्नु पर्नेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४१ वपिरीत बढि नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थिति हुने नजामती कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गर्न सकिनेछ । यसरी गयल भएको अवधि सेवा अवधिमि गणना गरिने छैन । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बढि

स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे दिनभन्दा बढी अवधि अनुपस्थिति हुने कर्मचारीलाई गयल कट्टी गरी हाजरि गराउन सकिने छैन । हाजरि गराएमा त्यसरी हाजरि गराउने पदाधिकारीलाई दफा ६० बमोजमि विभागीय कारबाही हुनेछ र त्यसरी हाजरि गराएको कर्मचारीले खाएको तलब, भत्ता समेत त्यसरी हाजरि गराउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिनेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ६१ख. स्वयम् घोषणा गरी वविरण पेश गर्नु पर्ने: (१) यो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमतिलिएको वा त्यस्तो अनुमतिका लागि आवेदन दिएको प्रत्येक कर्मचारीले यो दफा । प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सोको स्वयम् घोषणा गरी देहाय बमोजमिको वविरण आफू कार्यरत कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ :- । (क) आफ्नो नाम, थर, सेवा, समूह, उपसमूह र हालको पद । (ख) स्थायी आवासीय अनुमतिलिएको भए सो लिएको वा त्यस्तो अनुमतिलाप्राप्त गर्नको लागि आवेदन दिएको भए सो को मिति । (ग) सम्बन्धित वदिशी मुलुकको नाम । (घ) आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमतिलाप्राप्त गर्न वा त्यस्तो अनुमतिको लागि दिइएको आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए नभएको । (२) कुनै नजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमतिलिएको भएमा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित नजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा उपदफा (१) बमोजमिको वविरण पेश गर्नुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको वविरण प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सो को वविरण प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ६१ग. जानकारी दिने सकिने : (१) दफा ४९ख वपिरीत कुनै नजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमतिलिएको जानकारी कसैलाई प्राप्त भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सो जानकारी सम्बन्धित नजामती कर्मचारी कार्यरत कार्यालय वा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिने सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी कुनै कार्यालयमा प्राप्त हुन आएमा सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि वा अन्य कुनै श्रोतबाट कुनै नजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमतिलिएको वा सो को लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दफा ६१ख. को उपदफा (१) बमोजमिको अवधिव्यति भएपछि त्यस्तो नजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा छानविन गर्न विभागीय सजाय दिने अधिकारीलाई लेखि पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि लेखि आएमा विभागीय सजाय दिने अधिकारीले त्यस्तो नजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन दिनभित्र छानविन प्रारम्भ गरी सोको जानकारी यथासघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमि छानविन गर्दा विभागीय सजाय दिने अधिकारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अन्य कुनै सरकारी निकायसँग कुनै कुराको जानकारी वा सहयोग माग गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जानकारी वा सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । (६) यस दफा बमोजमि छानविन र कारबाही गर्दा कुनै नजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमतिलिएको वा सो को लागि आवेदन दिएको देखिएमा नजिलाई तीन महिना भित्र प्रचलित कानून बमोजमिको प्रक्रिया पुरा गरी यस ऐन बमोजमि सजाय गरी सोको जानकारी पन्ध्र दिनभित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ । चौथो संशोधनद्वारा थप । ६१घ. सजाय नहुने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो दफा प्रारम्भ हुनु भन्दा तत्काल अघिकार्य रहेको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजमि पूर्व स्वीकृतलाई अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी वा सेवा प्रदान गरिरहेको नजामती कर्मचारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीस दिन भित्र त्यस्तो नोकरी वा सेवा छाडेको प्रमाण सहित नविदन दिएमा नजिलाई यस ऐन बमोजमि सजाय हुने छैन । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो दफा प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमतिलिएको वा सो को लागि आवेदन दिएको कुनै नजामती कर्मचारीले सो कुरा स्वीकार गरी यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिन भित्र आफूले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमतिलाप्राप्त गर्नको लागि दिएको आवेदन रद्द गर्नको लागि सम्बन्धित मुलुकमा लेखित अनुरोध गरेको प्रमाण सहित नविदन दिएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजमि सजाय हुने छैन । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ६२. विभागीय सजाय दिने अधिकारी : (१) नजामती कर्मचारीलाई दफा ५९ को खण्ड (ख) बमोजमि सजायको आदेश दिने अधिकार देहाय बमोजमिका अधिकारीलाई हुनेछ :- । (क) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत नजामती कर्मचारीलाई नेपाल सरकार, । (ख) राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका नजामती कर्मचारीलाई नजि कार्यरत निकायको वशिष्ट श्रेणीको अधिकारी, । (ग) राजपत्र अनङ्कित नजामती कर्मचारीहरूलाई नजि कार्यरत कार्यालयको विभागीय प्रमुख वा राजपत्राङ्कित कार्यालय प्रमुख । (२) दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजमि सजायको आदेश दिने अधिकारी तोकिए बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ६३. विभागीय सजाय दिने अधिकार सुम्पन सक्ने : नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी दफा ६२ बमोजमि सजायको आदेश दिने कुनै अधिकारीको अधिकारलाई सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीले तोकिएको अवधि सम्मको लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ । ६४. नलिम्बन गर्ने: (१) कुनै नजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ६१ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु परेमा जाँचबुझ समाप्त नहुजेल सम्म उक्त कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिने पाउने अधिकारीले नलिम्बन गर्न सक्नेछ । तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया नलिम्बन गरिने छैन:- ।

(क) नलिम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दैँदा झुठा सबूत प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नो वरिद्धको सबूत प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना

देखिएमा वा । (ख) नलिम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दौंदा सरकारी हानिनोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा । (२) नजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अभियोगको सूचना दनुको साथै नजिलाई सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले नलिम्बन समेत गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कुनै नजामती कर्मचारीलाई नलिम्बन गर्दा साधारणतः दुई महिना भन्दा बढी गर्नु हुँदैन । सो अवधिभित्र कर्मचारी उपरको कारबाही कनिरा लगाउनु पर्नेछ । कुनै असाधारण अवस्था परी उक्त अवधिभित्र कारबाही कनिरा लगाउन नसकिने भई नलिम्बनको अवधि बढाउनु परेमा अख्तियारवालाको पूर्व स्वीकृतिलेई एक महिना सम्म नलिम्बनको अवधि बढाउन सकिनेछ । (४) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गरिफ्तर भई थुनिएको नजामती कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः नलिम्बन भएको मानिनेछ । ६५. नलिम्बनको समाप्ति: कुनै नजामती कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापति भएमा पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा दफा ६४ को उपदफा (३) बमोजमिको अवधि पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएमा नजिको नलिम्बन समाप्त हुनेछ । ६६. सफाइ पेश गर्ने मौका दनु पर्ने: (१) वभिगीय सजाय दनि पाउने अधिकारीले कुनै नजामती कर्मचारीलाई सजाय दनि आदेश दनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दनु पर्नेछ । यसरी मौका दौंदा नजामाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले कटिएको र प्रत्येक आरोप कुन-कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित कर्मचारीले पनि म्यादभित्र आफ्नो सफाइ पेश गर्नु पर्नेछ र यसरी पेश हुन आएको सफाइलाई सम्बन्धित अधिकारीले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु पर्नेछ । (२) वभिगीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयम् वा कुनै अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले तोकिएको कार्यवधिको पालन गर्नुपर्नेछ । ६७. विशेष सजायको आदेश दनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने: विशेष सजायको आदेश दनुभन्दा पहिले वभिगीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले दफा ६६ बमोजमि सफाइ पेश गर्न दिएको म्यादभित्र सफाइ पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो नजामती कर्मचारीलाई दनि लागिएको प्रस्तावति सजाय कनि नदनु भनी त्यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण मागनु पर्नेछ । ६८. लोकसेवा आयोगको परामर्श लनु पर्ने: वभिगीय सजायको कारबाहीको सलिसलामा सम्बन्धित नजामती कर्मचारीले दफा ६६ बमोजमि दिएको सफाइ वा दफा ६७ बमोजमि दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय गर्नु पर्ने देखिएमा वभिगीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले सो कर्मचारीलाई दनि लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी लोकसेवा आयोगको परामर्श लनु पर्नेछ । ६९. ।

७०. नरिणयमा असर नपर्ने: कुनै नजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजमि अख्तियार प्राप्त अधिकारीले गरेको कारबाहीमा तात्त्विक असर नपर्ने सानो तनी त्रुटिबाट नरिणयमा असर पर्ने छैन । परिच्छेद-१० । विविधि । ७१. नजामती कर्मचारीले पाउने बदि: नजामती कर्मचारीहरूले देहायका बदिहरू तोकिए बमोजमि पाउने छन्:- । (क) भैपरी आउने र पर्व बदि, । (ख) घर बदि, । (ग) बरिमी बदि, । (घ) प्रसूत बदि, । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (घ१) प्रसूत स्याहार बदि । (ङ) करिया बदि, । (च) अध्ययन बदि, । (छ) असाधारण बदि । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ७१क. बेतलबी बदि : (१) कुनै नजामती कर्मचारीको पति वा पत्नी वदिशस्थति नेपाली राजदूतावास वा कुनै नयिगमा खटाई गएमा त्यस्तो नजामती कर्मचारीले तोकिए बमोजमि बेतलबी बदि पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको बदिाको अवधि नजिको सेवा अवधिमि गणना गरिने छैन । चौथो संशोधनद्वारा थप । ७१ख. सञ्चय कोष र बीमा बाहेक अन्य कुनै सुविधा नपाउने: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजमि सेवाबाट बर्खास्त भएको नजामती कर्मचारीले दफा ३१ बमोजमिको कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र दफा ४०क. बमोजमिको बीमा बाहेक यस ऐन बमोजमिको अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैन । (२) दफा ६१ख. को उपदफा (३) बमोजमिको विवरणबाट कुनै नजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको देखिएमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको त्यस्तो नजामती कर्मचारीको पति वा पत्नीले दफा ३१ बमोजमिको कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम र दफा ४०क. बमोजमिको बीमा बाहेक यस ऐन बमोजमिको अन्य कुनै पनि सुविधा पाउने छैन । ७२. अधिकार प्रत्यायोजन: दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरू नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको नजामती कर्मचारी वा अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर ऐन बमोजमि प्राप्त अधिकारहरू यस ऐन बाहेक अन्य ऐनबाट प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन । (२) यस ऐन बमोजमि कुनै अधिकारीलाई प्राप्त अधिकार आफ्नो सामान्य रेखदेखमा रही प्रयोग गर्ने गरी नजिले आफू मुनिका नजामती कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । ७२क. व्यवस्थापन परीक्षण: लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयहरू बाहेक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत नजामती कर्मचारीले प्रचलित कानून तथा अन्य प्रशासकीय नियम र कार्यवधिहरू पालन नगरेको सम्बन्धमा सुपरविक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी निर्देशन दनि र त्यसरी सुपरविक्षण गर्दा कुनै नजामती कर्मचारी उपर वभिगीय कारबाही गर्नु पर्ने देखिएमा सो समेत सफारिस गर्न सक्नेछ र सोको वार्षिक प्रतिविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नेछ । ७३. नजामती सेवामा पुनः कायम भएमा तलब र भत्ता पाउने: (१) कुनै नजामती कर्मचारीलाई नजामती सेवाबाट अवकाश दनि, हटाउने वा बर्खास्त गर्ने गरी भएको आदेश अदालतबाट रद्द भई नजि नजामती सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले नजामती सेवाबाट दिएको, हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको मतिदिखि नजामती सेवामा पुनः कायम भएको मति सम्मको तलब, भत्ता पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

चाडपर्व खर्च र तलब वृद्धिपाउने भए सो समेत पाउनेछ । (२) सम्वत् २०५० साल जेठ ४ गते अधिनिजामती सेवाबाट अवकाश दिएको, हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको नजामती कर्मचारीले सो मतिपिश्चात् भएको अदालतको आदेशद्वारा नजामती सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले पनि उपदफा (१) बमोजमि तलब, भत्ता र तलब वृद्धि पाउनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ७३क. नजामती कर्मचारीहरूको पीर मर्का, गुनासो र सुनुवाइको व्यवस्था : (१) नजामती कर्मचारीले यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजमि अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि प्रदान गरिएका सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा वा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नभएमा नजिले आफूलाई परेको पीर मर्का तथा गुनासो तोकिएको निकाय समक्ष तोकिए बमोजमि राख्न सक्नेछ । (२) नजामती कर्मचारीहरूको पीर मर्का, गुनासो र सुनुवाइ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ७३ख. कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना र सञ्चालन : (१) नजामती सेवाका बहालवाला कर्मचारी, अवकाश प्राप्त व्यक्ती र नजिको परिवारको सदस्यको कल्याणको लागि तोकिए बमोजमिको कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजमि हुनेछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । ७३ग. राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था : (१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन छुट्टै नियमावलीद्वारा गरिनेछ । (२) राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ र सो अन्तर्गत बनेका नियमहरू खारेज गरिएका छन् । ७४. बरबुझारथ गर्नु पर्ने: कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफूले बुझाउनु पर्ने नगदी, जग्गा वा कागजात तोकिएको म्यादभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाई दनु पर्नेछ र बुझाउनु पर्नेले पनि सोही म्यादभित्र बुझी लनु पर्नेछ । ७५. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले सबै निजामती सेवाहरूमा सामान्य रूपले लागु हुने वा बेग्लाबेग्लै सेवा वा समूहको लागि पृथक रूपले लागु हुने नियमहरू बनाउन सक्नेछ । ७६. खारेजी र बचाउ: (१) नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ खारेज गरिएको छ । (२) नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ र सो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू बमोजमि गरिएका काम कारबाहीहरू यसै ऐन बमोजमि भए गरेका मानिने छन् । द्रष्टव्य:- १. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका शब्दहरू:- । “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दको सट्टा “नेपाल सरकार” । २. निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ को दफा ६४ र ६५ देहाय बमोजमि रहेका छन् :- । ६४. सेवामा स्वतः परणित भएको मानिने : यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत लेखापरीक्षण ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजमि महालेखा परीक्षकको विभागमा कायम रहेका कर्मचारीको सेवा र त्यस्तो सेवामा बहाल रहेका अधिकृत र कर्मचारीहरू दफा ३ को खण्ड (ड१) बमोजमिको सेवामा स्वतः परणित भएको र त्यस्तो अधिकृत र कर्मचारीहरू समान श्रेणीको पदमा स्वतः परणित भएको मानिनेछ । ६५. खारेजी र बचाउ : (१) लेखापरीक्षण ऐन २०४८ को दफा ९ खारेज गरिएको छ ।